



Vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing (opvolgingsaudit)

Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling
voor onderzoek en ontwikkeling





Rekenhof

Vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing (opvolgingsaudit)

Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling
voor onderzoek en ontwikkeling



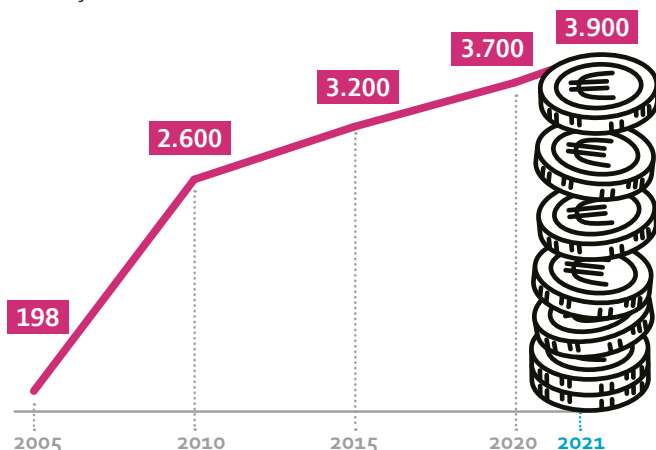
Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van 13 december 2023

Vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing (opvolgingsaudit)

Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

Kostprijs voor de Staat 2005-2021

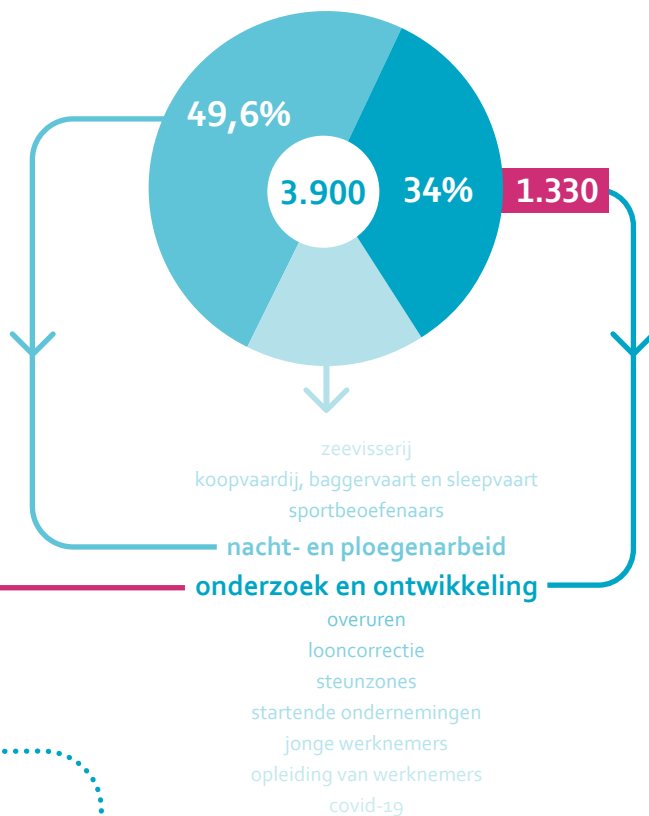
in miljoen euro



Bron: fiscale uitgaven 2005-2021 van de FOD Financiën

2021 11 blijvende vrijstellingen en 1 tijdelijke

in miljoen euro



- juridische onzekerheid
- financiële belangen van de Staat in het gedrang
- bedrijfsvoorheffing moeilijk te controleren

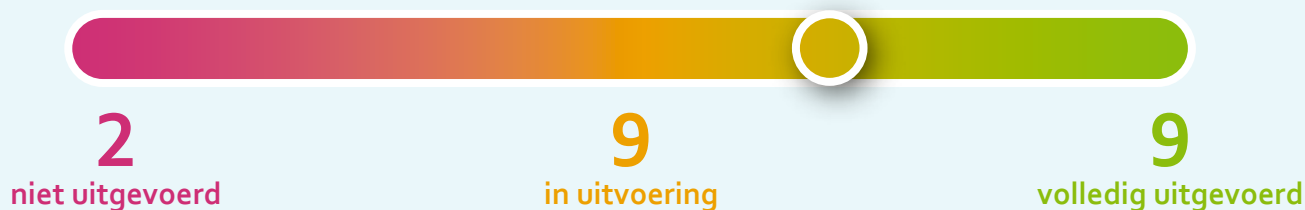
2 niet uitgevoerde aanbevelingen 2019

- Het huidige systeem van adviezen van Belspo evalueren en hervormen alsook het departement de nodige middelen toekennen om zijn opdracht te vervullen
- Ervoor zorgen dat alleen de operationele diensten van de FOD Financiën Belspo om een advies kunnen vragen zodra een belastingplichtige het voorwerp uitmaakt van een controle door de FOD Financiën of een klacht heeft ingediend

2 nieuwe aanbevelingen

- De bevoegdheden van de FOD Financiën en Belspo uitklaren op het vlak van de controles
- Ervoor zorgen dat de interne beheersing van de procedure om adviezen af te leveren in verhouding staat tot het financiële belang van de vrijstelling

Opvolging van de aanbevelingen: van de 20 aanbevelingen geformuleerd in 2019



Vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing (opvolgingsaudit) – Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot dat de werkgevers inhouden op de belasting op de beroepsinkomsten van werknemers. In bepaalde wettelijke gevallen genieten de werkgevers een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van storting van die voorheffing. Ze behouden dan het bedrag dat overeenstemt met die vrijstelling in plaats van het door te storten aan de Schatkist. Het Rekenhof onderzocht in zijn audit van 2019 in welke mate de Staat die vrijstellingen beheerst, en formuleerde aanbevelingen om die vrijstellingen doeltreffender te maken alsook de controle erop te verbeteren.

Vier jaar na de publicatie van dat verslag heeft het Rekenhof een opvolgingsaudit uitgevoerd. Van de twintig aanbevelingen die het in 2019 had geformuleerd, zijn er negen uitgevoerd, negen nog in uitvoering en twee nog niet uitgevoerd. Het Rekenhof formuleert bovendien twee extra aanbevelingen voor de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling.

Evolutie van de vrijstellingen en aanmelding bij de Europese Commissie

In 2023 zijn er twaalf vrijstellingen van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing opgenomen in de wetgeving. Ten tijde van de initiële audit waren dat er tien. Van juni 2020 tot augustus 2020 werd daar bovenop, ingevolge de COVID-19-crisis, een tijdelijke vrijstelling toegepast voor de sectoren die door de COVID-19-crisis waren getroffen en die tijdens die periode gedurende minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen in tijdelijke werkloosheid werden gesteld.

De vrijstellingen die in 2019 bestonden, ondergingen bovendien wijzigingen. De meeste daarvan deden zich voor in het kader van de wet van 28 maart 2022 houdende verlaging van lasten op arbeid, die vooral bedoeld was om de aanbevelingen van het Rekenhof uit te voeren.

Dat voordeel voor de werkgevers vertegenwoordigt bovendien een steeds verder stijgende aanzienlijke fiscale uitgave voor de FOD Financiën van wel 3,9 miljard euro voor 2021 tegenover 198 miljoen euro in 2002 en 2,9 miljard euro in 2017.

De FOD Financiën onderzocht de uitgaven voor de vrijstellingen van bedrijfsvoorheffing van 2021 maar kon het effect van de verschillende vrijstellingen niet ramen en formuleerde geen concrete en meetbare voorstellen van doelstellingen voor die vrijstellingen.

Volgens de Europese regelgeving op staatssteun moeten bepaalde ontwerpen van vrijstelling bij de Europese Commissie worden aangemeld voordat die vrijstellingen in werking treden. De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning (AABEO) deed in haar nota aan de minister van Financiën, die een stand van zaken bevatte over de staatssteun, voorstellen om de vrijstellingen te regulariseren die niet bij de Europese Commissie waren aangemeld. Momenteel zijn er nog verschillende vrijstellingen die nog steeds bij de Europese Commissie moeten worden aangemeld, en moeten bepaalde wetgevende werkzaamheden worden afgerond, onder meer op basis van die voorstellen.

Uitbouw van het controlebeleid voor de vrijstellingen

Gestructureerde evaluatie van de controleacties

Het Rekenhof stelt vast dat de FOD Financiën de feedback van de operationele diensten analyseert, die werd gegeven over de gecontroleerde vrijstellingen en over de risico-indicatoren die de selectie sturen van de te controleren dossiers. Die analyses gebeurden in het kader van de controleacties van 2019 tot 2021.

Bovendien werd, overeenkomstig de aanbeveling van het Rekenhof, de resultatenfiche van Stirco, de toepassing om de controles te sturen en te registreren, uitgesplitst per vrijstellingscode. Zo'n uitsplitsing moet niet alleen een fijnere analyse van de performantie van de indicatoren maar ook een meer relevante selectie van de dossiers voor de komende acties mogelijk maken.

Risico-indicatoren en gegevenstoegang

De FOD Financiën moet toegang krijgen tot zowel interne als externe informatie om risico-indicatoren op te stellen; het gaat dan onder meer om de gegevens van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (Belspo) en van de FOD Sociale Zekerheid.

Er werd een samenwerking met Belspo opgezet om de FOD Financiën de mogelijkheid te bieden zijn gegevens te raadplegen, en de twee overheidsdiensten bespraken de mogelijkheid om een protocol uit te werken. Het Rekenhof stelt echter vast dat die samenwerking niet tot concrete actie heeft geleid.

De FOD Financiën en de FOD Sociale Zekerheid organiseerden vergaderingen om een eventuele aanpassing van het bestaande protocol te bespreken voor de socialezekerheidsgegevens en de resultaten van de controles van de sociaal inspecteurs. In juni 2023 was dat protocol echter nog niet aangepast.

Controletactieken

De FOD Financiën definieert tactieken om de vrijstellingen eenvormig te kunnen controleren. Voor bepaalde vrijstellingen was in 2019 nog geen dergelijke controletactiek gedefinieerd. Sinds dat jaar werden tactieken gedefinieerd voor drie vrijstellingen (steunzones, onderzoek en ontwikkeling en COVID-19), maar nog niet voor drie andere vrijstellingen (zeeverij, jonge werknemers en opleiding van werknemers). Als reden daarvoor verwijst de FOD Financiën naar de beperkte bedragen alsook het kleine aantal werknemers en operationele diensten waarop die vrijstellingen betrekking hebben. Bovendien gaat het bij de vrijstellingen voor jonge werknemers en voor opleiding om een klein aantal dossiers en het gemiddelde bedrag van vrijstelling per dossier is niet meer dan 1.000 euro per jaar.

Voor de nieuwe vrijstellingen van doorstorting van voorheffing zal bovendien ook een controletactiek moeten worden gedefinieerd bij de programmering van de controle ervan.

Het Rekenhof merkte in zijn initiële audit op dat een dubbelzinnige wetgeving het uitwerken van controleacties voor bepaalde vrijstellingen bemoeilijkte. Het formuleerde de aanbeveling om bepaalde begrippen te verduidelijken in de wetgeving. Ondertussen werd een werkgroep met medewerkers van verschillende diensten van de FOD Financiën opgericht voor het wetgevende luik en heeft de wetgever verschillende artikelen over de vrijstellingen aangepast.

Sommige wetswijzigingen zoals die in verband met de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling zijn in behandeling of bevinden zich in het stadium van het voorontwerp van wet. Het Rekenhof stelt vast dat de FOD Financiën voor bepaalde vrijstellingen de aanbevelingen om de wetgeving te verduidelijken gedeeltelijk heeft doorgevoerd, maar dat die verduidelijking niet volstaat.

Uitvoering van het controlebeleid voor de vrijstellingen

Het Rekenhof stelt in het algemeen vast dat de FOD Financiën de vrijstellingen beter controleert en dat de kwaliteit van de verslagen naar aanleiding van de controle is verbeterd. Zo werd het controleverslag geformatteerd en gebruiken alle medewerkers het. Het is ook online beschikbaar voor de belastingplichtigen.

Het Rekenhof stelt vast dat de FOD Financiën niet alle vrijstellingen heeft gecontroleerd voor de controleacties die sinds de initiële audit werden gerealiseerd. Voor de controleacties van 2021 en 2022 werden alle vrijstellingen gecontroleerd, behalve de vrijstelling voor opleiding. Die vrijstelling was pas van toepassing vanaf inkomstenjaar 2021 en de FOD Financiën achtte de kost om een controleactie daarvoor op te zetten te hoog ten opzichte van het risico. De FOD herinnert er voorts aan dat hij vijf jaar de tijd heeft om de belasting of de aanvullende belasting voor die materies te vestigen.

Voorts stelt het Rekenhof ook vast dat de Stirco-toepassing meer ergonomisch en gebruiksvriendelijk is geworden aangezien er modellen beschikbaar zijn van de voornaamste documenten en er vooraf ingevulde brieven worden verstuurd op gecentraliseerde manier.

Vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

De problemen die bij de initiële audit werden vastgesteld in verband met de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling werden niet opgelost en de relaties tussen Belspo en de FOD Financiën zijn nog verslechterd, terwijl die vrijstelling op budgettair vlak steeds belangrijker wordt (1,33 miljard euro in 2021). Die slechte verstandhouding tussen twee federale overheidsdiensten, die gedeeltelijk berust op een onduidelijke wetgeving, leidt tot geschillen voor de rechtbank. Ze schaadt de rechtszekerheid waarop belastingplichtigen aanspraak kunnen maken en is nadelig voor de financiële belangen van de Staat.

Het Rekenhof formuleert de volgende aanbevelingen:

- De bevoegdheden van de FOD Financiën en van Belspo op het vlak van de controles verduidelijken
- Ervoor zorgen dat de interne beheersing van de procedure om adviezen af te leveren, proportioneel is met het financiële belang van de vrijstelling

Hoofdstuk 1

Inleiding	15
1.1 Vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing	15
1.2 Betrokken administraties	16
1.3 Initiële audit	16
1.4 Opvolgingsaudit	17
1.4.1 Doelstellingen	17
1.4.2 Onderzoeksvragen	17
1.4.3 Onderzoeksmethode	18
1.5 Auditverloop	18
1.6 Tegensprekelijke procedure	18

Hoofdstuk 2

Evolutie van de vrijstellingen en aanmelding bij de Europese Commissie	21
2.1 Bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de initiële audit	21
2.2 Evolutie van de vrijstellingen	22
2.2.1 Evolutie van de percentages en van de begunstigden van de vrijstellingen	22
2.2.2 Kosten van de vrijstellingen	24
2.2.3 Onderzoek 2021 van bepaalde uitgaven van de Staat	26
2.3 Doelstellingen, opvolging en evaluatie van de vrijstellingen	26
2.3.1 Doelstellingen van de nieuwe vrijstellingen	26
2.3.2 Kwaliteit van de doelstellingen	28
2.4 Aanmelding bij de Europese Commissie	28
2.4.1 Opvolging van de aanbevelingen van het Rekenhof	29
2.4.2 Aanmelding van nieuwe vrijstellingen	31
2.5 Conclusies	32

Hoofdstuk 3

Uitbouw van het controlebeleid van de vrijstellingen	33
3.1 Inleiding	33
3.2 Bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de initiële audit	33
3.2.1 Risico-indicatoren en selectie van de dossiers	33
3.2.2 Controletactieken	35
3.3 Opvolgingsaudit	35
3.3.1 Voorwaarden voor de toekenning van de nieuwe vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing	35
3.3.2 Risico-indicatoren en toegang tot de gegevens	36
3.3.3 Gestructureerde evaluatie van de controleacties	38
3.3.4 Controletactieken	38
3.4 Conclusies	41

Hoofdstuk 4

Uitvoering van het controlebeleid van de vrijstellingen	43
4.1 Bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de initiële audit	43
4.1.1 Tussen 2014 en 2019 uitgevoerde controleacties	43
4.1.2 Onderzoek van een steekproef van dossiers	43
4.2 Opvolgingsaudit	45
4.2.1 Tussen 2019 en 2022 uitgevoerde controleacties	45
4.2.2 Onderzoek van een steekproef van dossiers	46
4.3 Conclusies	48

Hoofdstuk 5

Vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling	51
5.1 Rol van Belspo	51
5.2 Dossiers onderzocht bij de FOD Financiën	52
5.3 Bij Belspo onderzochte dossiers	53
5.3.1 Behandelingstermijnen	53
5.3.2 Rechtszekerheid	54
5.3.3 Controle van de voorwaarden van de vrijstelling	56
5.4 Conclusies	57

Hoofdstuk 6

Algemene conclusies en aanbevelingen	59
6.1 Samenvatting van de opvolging van de initiële aanbevelingen	59
6.2 Nieuwe aanbevelingen	62

Bijlagen

Bijlage 1	Evolutie van de percentages en begunstigden van de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing	65
Bijlage 2	Doelstellingen van de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing	69
Bijlage 3	Aanmeldingen bij de Europese Commissie van de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing	71
Bijlage 4	Voorwaarden voor de toekenning van de vrijstellingen van bedrijfsvoorheffing	74
Bijlage 5	Antwoord van de minister van Financiën	80
Bijlage 6	Antwoord van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid	81

Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing

Werkgevers moeten bedrijfsvoorheffing inhouden op de bezoldigingen die ze betalen of toekennen aan hun werknemers en bedrijfsleiders. Vervolgens moeten ze die bedrijfsvoorheffing storten aan de Schatkist. Die voorheffing moet worden aangegeven en betaald binnen de vijftien dagen die volgen op het verstrijken van de maand waarin de bezoldigingen werden betaald of toegekend¹.

Sinds het begin van de jaren 2000 worden werkgevers echter vrijgesteld van het volledig of gedeeltelijk doorstorten van de ingehouden bedrijfsvoorheffing als ze een vrijstelling genieten van storting van de bedrijfsvoorheffing. In dat geval houden ze dat bedrag in kas.

De huidige wetgeving bevat twaalf blijvende vrijstellingen van het doorstorten van bedrijfsvoorheffing², tegenover tien ten tijde van de initiële audit van 2019. De nieuwe vrijstellingen slaan op de opleiding van werknemers³ en op de werkgevers die slachtoffer waren van een natuurramp⁴. Van juni tot augustus 2020 werd een tijdelijke vrijstelling toegepast wegens de COVID-19-crisis⁵.

Dat voordeel voor de werkgevers vertegenwoordigt voor de FOD Financiën een steeds verder stijgende fiscale uitgave. In 2021 vertegenwoordigden de vrijstellingen van het doorstorten van bedrijfsvoorheffing een fiscale uitgave van 3,9 miljard euro, tegenover 2,9 miljard euro in 2017 en 198 miljoen euro in 2005.

Die vrijstellingen gelden voor de volgende domeinen:

- overuren;
- koopvaardij, baggervvaart en sleepvaart;
- onderzoek en ontwikkeling;
- zeevisserij;
- nacht- en ploegenarbeid;
- sportbeoefenaars;
- looncorrectie (interprofessioneel akkoord - IPA - en sociale Maribel);
- steunzones;
- startende ondernemingen;
- jonge werknemers;
- opleiding van werknemers;
- natuurrampen.

¹ Of van het kwartaal als de werkgever minstens 41.700 euro (bedrag 2022) aan bedrijfsvoorheffing verschuldigd was voor het jaar voordien.

² Artikelen 275¹ tot 275¹² van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92).

³ Artikel 13 en 14 van de programmawet van 20 december 2020.

⁴ Artikel 9 en 10 van de wet van 26 december 2022 tot wijziging van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp.

⁵ Artikelen 2 en 31 van de wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (CORONA III).

1.2 Betrokken administraties

De vrijstellingen van bedrijfsvoorheffing vallen onder de bevoegdheid van de FOD Financiën. Voor de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling zijn zowel de FOD Financiën als Belspo betrokken bij het beheer ervan.

Bij de FOD Financiën gaat het om de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO), de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAIL) en de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc).

De AABEO deelt zo nodig de maatregelen voor een vrijstelling van het storten van bedrijfsvoorheffing mee aan de Europese Commissie. Ze moet ook studies over de impact van de beleidsopties uitvoeren en de resultaten ervan analyseren.

De AAIL ontvangt de aangiften van de bedrijfsvoorheffing en tegelijk ook de aangiften van eventuele vrijstellingen van bedrijfsvoorheffing. Ze ontvangt ook de bedragen van de bedrijfsvoorheffing. De werkgever die bedrijfsvoorheffing moet betalen, kan correcties indienen tot eind september van het jaar N+1⁶. Wanneer geen correcties meer mogelijk zijn, kunnen belastingschuldigen nog wijzigingen doorvoeren via een bezwaarschrift binnen vijf jaar, te tellen vanaf 1 januari van het jaar waarvoor de bedrijfsvoorheffing werd gestort. In het geval van vrijstellingen van voorheffing belooft de verjaringstermijn drie jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de voorheffing verschuldigd was⁷.

De AAFisc verwerkt die bezwaarschriften. Ze controleert voorts of de toepassingsvoorwaarden voor de vrijstellingen van bedrijfsvoorheffing worden nageleefd. Aangezien de belastingschuldige werkgever die een vrijstelling van voorheffing geniet, het bedrag ter waarde van die vrijstelling in zijn kas houdt, controleert de AAFisc het behouden bedrag dus *a posteriori*. Bij de AAFisc is de dienst Tax Audit & Compliance Management (TACM) belast met de voorbereiding en omkadering van de controleacties die de taxatiediensten uitvoeren.

Tot slot speelt ook de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (Belspo) een belangrijke rol bij de toekenning van vrijstellingen van voorheffing voor onderzoek en ontwikkeling. Om aanspraak te kunnen maken op de vrijstelling moeten bedrijven Belspo informeren over hun projecten of programma's op het vlak van onderzoek en ontwikkeling. Belspo moet vervolgens controleren of aan bepaalde toepassingsvoorwaarden van de vrijstelling is voldaan.

1.3 Initiële audit

In zijn auditverslag over de vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing dat in maart 2019⁸ werd gepubliceerd, onderzocht het Rekenhof in welke mate de Staat die vrijstellingen in de hand heeft. Uit zijn onderzoek bleek dat de doelstellingen van die vrijstellingen niet duidelijk waren gedefinieerd en dat de resultaten ervan niet worden geëvalueerd.

⁶ Zo kunnen via de toepassing Finprof aangiften voor bedrijfsvoorheffing 2022 worden ingediend tot vrijdag 21 september 2023, 16.00 uur.

⁷ Artikelen 368 en 368/1 van het WIB 92.

⁸ Rekenhof, *Vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing. Een complexe regeling ter ondersteuning van werkgevers*, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, maart 2019, 73 p., www.rekenhof.be.

Het stelde bovendien vast dat de FOD Financiën een controlemethode had ontwikkeld op basis van een risicoanalyse, maar dat bepaalde obstakels de doeltreffendheid van de controles hinderden. Zo werden in de controle 2018 twee vrijstellingen die heel veel kosten niet opgenomen, namelijk de vrijstelling voor nacht- en ploegenarbeid en die voor onderzoek en ontwikkeling.

Het Rekenhof formuleerde twintig aanbevelingen om enerzijds die maatregelen doeltreffender te maken en anderzijds de controle op de uitvoering ervan te verbeteren.

1.4 Opvolgingsaudit

1.4.1 Doelstellingen

Met deze audit wil het Rekenhof nagaan of de Staat de vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing meer in de hand heeft en onderzoeken welk gevolg werd gegeven aan de conclusies en aanbevelingen die het in zijn initiële audit had geformuleerd.

De audit behandelt ook de nieuwe vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing en de wijzigingen die zich sinds de initiële audit hebben voorgedaan voor de bestaande vrijstellingen.

Tot slot wil de audit een nieuwe stand van zaken opmaken van de vrijstellingen waarvan sprake in het auditverslag van 2019. De gedetailleerde stand van zaken is terug te vinden als bijlage: evolutie van de voordelen toegekend door de vrijstellingen ([bijlage 1](#)), doelstellingen van de vrijstellingen ([bijlage 2](#)), aanmeldingen van de vrijstellingen bij de Europese Commissie ([bijlage 3](#)) en toekenningsvoorwaarden van de vrijstellingen van bedrijfsvoorheffing ([bijlage 4](#)).

1.4.2 Onderzoeksvragen

Alle onderzoeksvragen zijn overgenomen uit de audit van 2019, behalve vraag 1.

Vraag 1 – Heeft de FOD Financiën gevolg gegeven aan de vaststellingen en aanbevelingen van het Rekenhof? Op welke manier? Welke redenen geeft hij opgegeven voor aanbevelingen die niet zijn doorgevoerd?

Vraag 2 – Beantwoorden de diverse regelgevingen over de nieuwe vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing en de wijzigingen in de bestaande vrijstellingen aan duidelijk geïdentificeerde doelstellingen?

Vraag 3 – Heeft de FOD Financiën de risico's in de hand die te maken hebben met de mate waarin de nieuwe vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing en de wijzigingen in de bestaande vrijstellingen zijn afgestemd op het Europees recht?

Vraag 4 – Met betrekking tot de controle van de toepassingsvoorwaarden voor de nieuwe vrijstellingen van bedrijfsvoorheffing en de uitbreidingen van de bestaande vrijstellingen:

- a) Kan het controlebeleid de risico's redelijkerwijze afdekken door op passende wijze te selecteren welke ondernemingen gecontroleerd moeten worden en door na te gaan of de vrijstellingen conform zijn?
- b) Strookt de uitvoering van het controlebeleid met de tactiek en met de controlemodellen, en wordt er op passende wijze over gerapporteerd?

Vraag 5 - Beschikt de Staat over een leerproces waarmee kan worden nagegaan of de nieuwe vrijstellingen van bedrijfsvoorheffing of de uitbreidingen van de bestaande vrijstellingen hun doel bereiken, en waarmee de regelingen en de bijbehorende controles permanent kunnen worden verbeterd?

1.4.3 Onderzoeksmethode

Het Rekenhof heeft de volgende onderzoeksmethodes gebruikt om die vragen te beantwoorden:

- grondig onderzoek van de documentatie over het onderwerp (wetgeving, omzendbrieven en instructies, aanmeldingen bij de Europese Commissie, alle specifieke documenten bezorgd door de verantwoordelijken van de onderzochte procedures);
- grondig onderzoek van de antwoorden op de vragenlijsten die werden verstuurd naar de bij de onderzochte processen betrokken besturen;
- gesprekken met ambtenaren die meewerken aan de onderzochte processen;
- analyse van de dossiers en de uit Stirco opgevraagde statistische gegevens⁹;
- onderzoek van een steekproef van controledossiers in Stirco;
- onderzoek van een steekproef van dossiers van Belspo.

1.5 Auditverloop

15 juni 2022	Aankondiging van de audit aan de minister van Financiën, aan de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid en aan de voorzitters van de directiecomités van de FOD Financiën en van Belspo
Juli 2022 – juni 2023	Uitvoering van de audit
23 augustus 2023	Verzending van het voorontwerp van verslag aan de voorzitters van de directiecomités van de FOD Financiën en van Belspo
9 oktober 2023	Antwoord van de FOD Financiën
25 oktober 2023	Verzending van het ontwerpverslag aan de minister van Financiën en aan de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid
5 december 2023	Antwoord van de minister van Financiën
6 december 2023	Antwoord van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid

1.6 Tegensprekelijke procedure

Het voorontwerp van verslag werd gestuurd naar de FOD Financiën voor eventuele commentaar. Het werd ook voorgelegd aan Belspo dat tussenkomt bij de vrijstellingen voor onderzoek en ontwikkeling en betrokken is bij de nieuwe aanbevelingen van deze opvolgingsaudit. Het ontwerpverslag houdt rekening met het antwoord van de FOD Financiën. De FOD onderschrijft de

⁹ Programma dat wordt gebruikt door de FOD Financiën om de controles te sturen en te registreren.

aanbevelingen over de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling en stelt dat de toekomstige wijzigingen aan het wettelijke kader er rekening zullen mee houden zodat er een betere rollenverdeling komt tussen de twee administraties. Het Rekenhof heeft geen antwoord ontvangen van Belspo.

Dit verslag houdt ook rekening met de antwoorden van de minister van Financiën en van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid. Die antwoorden zijn opgenomen als [bijlage 5](#) en [bijlage 6](#) van dit verslag.

Hoofdstuk 2

Evolutie van de vrijstellingen en aanmelding bij de Europese Commissie

In dit hoofdstuk gaat het Rekenhof na welk gevolg werd gegeven aan de twee initiële aanbevelingen over de evolutie van de voordelen toegekend in de vorm van vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, de kostprijs en de doelstellingen ervan, en hoe de FOD Financiën ze opvolgt en evalueert. Daarnaast onderzoekt het ook de verplichting om de maatregelen bij de Europese Commissie aan te melden voordat ze in werking treden.

2.1 Bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de initiële audit

De vrijstelling ten gunste van de sector van de zeevisserij en de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling waren de eerste twee vrijstellingen die werden ingevoerd in het begin van de jaren 2000. Toen de initiële audit in 2019 werd uitgevoerd, waren er tien vrijstellingen van de storting van bedrijfsvoorheffing van kracht.

Het Rekenhof stelde vast dat het aantal en de omvang van de vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing en dus de kostprijs ervan aanzienlijk waren gestegen sinds het begin van de jaren 2000. Het formuleerde als aanbeveling te zorgen voor een stabiel en makkelijk toe te passen en te controleren wetgevend kader, zowel voor de werkgevers die de voorheffing verschuldigd zijn als voor de ambtenaren van de operationele diensten van de FOD Financiën.

In zijn antwoord op het initiële verslag gaf de FOD Financiën aan de bekommernis van het Rekenhof te delen, en merkte hij op dat de vrijstellingen steunen op een ingewikkelde, instabiele en vaak weinig duidelijke wetgeving. De FOD moest bovendien bij de controle van sommige voorwaarden voor de toepassing van de vrijstellingen rekening houden met een bevoegdheidsdomein dat hij niet kende.

Het Rekenhof stelde ook vast dat de invoering van een nieuwe vrijstelling voor jonge werknemers en de uitbreiding van de vrijstellingen voor onderzoek en ontwikkeling en voor nacht- en ploegenarbeid waarschijnlijk vanaf 2018 tot een nieuwe stijging van de kosten van de vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing zouden leiden.

Het Rekenhof stelde voorts vast dat de meeste vrijstellingen beantwoorden aan algemene doelstellingen die niet verder waren uitgewerkt in concrete en meetbare doelstellingen. Voor die maatregelen waren geen voorafgaande impactstudies uitgevoerd waarmee de beleidsbeslissing had kunnen worden onderbouwd, en de relevantie of het rendement van de vrijstellingen in verhouding tot de kosten konden niet worden geëvalueerd.

Volgens het Rekenhof is een dergelijke evaluatie nochtans noodzakelijk om de koppeling aan te tonen tussen de toegekende belastingvoordelen en de nagestreefde beleidsdoelstellingen en om de overheidsuitgaven onder controle te houden, buitenkanseffecten te voorkomen en de beleidsvormers raad te geven bij hun keuzes tussen de vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing en andere instrumenten voor overheidsbeleid.

Het Rekenhof stelde vast dat de FOD Financiën niet alle vrijstellingen evalueerde, buiten de budgettaire opvolging door de AABEO in het kader van de voorbereiding van de begroting en een specifieke evaluatie door de AAFisc van de vrijstelling in verband met de steunzones.

Tot slot stelde het Rekenhof in het geval van de vrijstelling voor sportbeoefenaars ook vast dat de FOD Financiën de maatregel niet bij de Europese Commissie had aangemeld vóór de inwerkingtreding ervan noch een gemotiveerde beslissing had voorgelegd om de niet-aanmelding te verantwoorden. Het stelde vast dat de wetgever ook de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling en de vrijstelling voor startende onderneming met de Europese regels in overeenstemming moest brengen.

2.2 Evolutie van de vrijstellingen

2.2.1 Evolutie van de percentages en van de begunstigden van de vrijstellingen

Er zijn niet alleen drie nieuwe vrijstellingen van storting van de bedrijfsvoorheffing toegevoegd (natuurramp, opleiding van werknemers en tijdelijke vrijstelling in samenhang met COVID-19), maar er werden ook verschillende wetswijzigingen doorgevoerd voor de bestaande vrijstellingen die de aanvankelijk toegekende voordelen wijzigen.

Tabel 1 geeft een overzicht van de evolutie van de percentages en de begunstigden van de vrijstellingen sinds de initiële audit. **Bijlage 1** maakt een gedetailleerde stand van zaken van die evolutie op voor elke vrijstelling die momenteel van kracht is.

Tabel 1 – Evolutie van de percentages en van de begunstigden van de vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing sinds de initiële audit

Domein	Invoering	Wijzigingen sinds de initiële audit en nieuwe vrijstellingen
Tot 2019 toegekende en gewijzigde vrijstellingen		
Overuren	Wet van 3 juli 2015	• Verhoging van het aantal overuren dat recht geeft op een vrijstelling in bepaalde sectoren • Uitbreiding naar de sector van de wegen- en spoorwegenwerken¹⁰
Onderzoek en ontwikkeling	Programmawet van 24 december 2002	Verhoging van het vrijstellingspercentage: 80 % van het loon van werknemers van bachelorniveau die worden tewerkgesteld door privéondernemingen (tegenover 40 %)
Ploegen- en nachtarbeid	Programmawet van 22 december 2003	• Verhoging van het vrijstellingspercentage in de vastgoedsector: 18 % van de belastbare bezoldigingen (tegenover 6 %) • Uitbreiding van de maatregel van de ploegenarbeid naar ondernemingen die vallen onder het paritair comité van de scheepvaart die werkt onder de regeling van de systeemvaart
Sportbeoefenaars	Wet van 4 mei 2007	Vermindering van het vrijstellingspercentage: 75 % (tegenover 80 %)
Vrijstellingen 2020-06/2023		
Natuurramp	Wet van 26 december 2022	Voordeel dat werd ingesteld naar aanleiding van de overstromingen van de zomer 2022 voor werkgevers die slachtoffer waren van een natuurramp
Opleiding van werknemers	Programmawet van 20 december 2020	• Uitbreiding van de begunstigden • Uitsluiting van de opleidingen die volledig of gedeeltelijk worden gefinancierd via een door de Staat gefinancierd opleidingsverlof¹¹
COVID-19	Wet van 15 juli 2020	Tijdelijk voordeel naar aanleiding van de pandemie

Bron: Rekenhof

De goedkeuring van de wet van 28 maart 2022 houdende verlaging van lasten op arbeid¹² heeft geleid tot de meeste wijzigingen. De memorie van toelichting van die wet preciseert onder meer dat “het centrale oogmerk van de opgenomen wijzigingen de omzetting is van de aanbevelingen die het Rekenhof heeft gedaan in het rapport dat in 2019 werd uitgebracht, meer specifiek van aanbevelingen 2 (gedeeltelijk), 7, 15 en 17”¹³. Die wet voert ook de mogelijkheid in om belastingverhogingen toe te passen bij inbreuken.

Die wijzigingen slaan hoofdzakelijk op de vrijstellingen van storting voor de domeinen “overuren”, “koopvaardij, baggervvaart en sleepvaart” en “nacht- en ploegenarbeid”. Die wijzigingen

¹⁰ Die uitbreiding naar de wegen- en spoorwegenwerken is niet van toepassing op de werken inzake het plaatsen van ondergrondse leidingen en kabels en op de spoorwegenwerken waarvoor de overheid verplicht in weekends, op feestdagen of ‘s nachts te werken.

¹¹ Wet van 20 november 2022 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen.

¹² Wet van 28 maart 2022 houdende verlaging van lasten op arbeid.

¹³ Kamer, 25 februari 2022, DOC 55-2522/001, *Wetsontwerp houdende verlaging van lasten op arbeid. Memorie van toelichting*, www.dekamer.be.

zijn bedoeld om de voorwaarden voor de toekenning van sommige vrijstellingen te verduidelijken, waardoor deze beter kunnen worden opgevolgd. Die wijzigingen worden in detail belicht in [punt 2.3.1](#).

2.2.2 Kosten van de vrijstellingen

De initiële audit gaf al aan dat de kosten van de vrijstellingen sterk waren gestegen sinds het begin van de jaren 2000, en deze blijven verder stijgen. De vrijstellingen van het doorstorten van bedrijfsvoorheffing waren in 2021 goed voor een totale fiscale uitgave van 3,9 miljard euro, tegenover 2,9 miljard euro in 2017, d.i. een toename met 31,03 %.

Tabel 2 beschrijft geeft die evolutie weer sinds de invoering van de eerste vrijstellingen in 2005. De (in december 2022 ingevoerde) vrijstelling voor werkgevers die het slachtoffer zijn van een natuurramp is niet opgenomen in de tabel.

Tabel 2 – Evolutie van de kostprijs van de vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing (in miljoen euro)

Domein	2005	2010	2015	2017	2018	2019	2020	2021
Ploegen- en nachtarbeid	101,1	920,8	1.061,5	1.437,6	1.602,1	1.691,2	1.776,7	1.934,9
Onderzoek en ontwikkeling	66,9	528,6	795,1	911,4	1026,3	1123,2	1239,1	1.331,1
Looncorrectie	0,0	890,4	1.033,7	171,5	177,0	183,1	185,0	196,9
Overuren	26,7	114,6	140,4	155,8	166,3	178,7	168,3	185,3
Sportbeoefenaars	n.v.t.	44,3	68,5	84,4	96,6	114,6	111,7	125,2
Koopvaardij, baggervaart en de sleepvaart	3,2	59,8	75,2	76,3	73,4	83,7	88,7	84,5
Startende ondernemingen	n.v.t.	n.v.t.	5,8	20,0	22,4	22,7	16,8	19,9
Zeevisserij	0,1	6,1	7,3	8,2	8,0	7,9	7,4	7,6
Steunzones	n.v.t.	n.v.t.	0,1	2,2	2,9	3,3	3,7	3,7
Jonge werknemers	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,0	0,2	0,4	0,5
Opleiding van werknemers	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,1
COVID-19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	107,96	0,01
Totaal	198	2.564	3.187	2.867	3.175	3.408	3.706	3.889

N.v.t.: niet van toepassing

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de FOD Financiën van mei 2023

Het creëren van nieuwe vrijstellingen en de wijzigingen van de voorwaarden van de bestaande vrijstellingen sinds de initiële audit leiden tot een verhoging van het aantal begunstigden en tot een stijging van de kosten van die vrijstellingen.

In 2021 genoten 149.171 werknemers minstens één vrijstelling, tegenover 136.384 in 2017 (+9,4 %). De tabellen hieronder schetsen de evolutie van het aantal vrijstellingen en begunstigde ondernemingen van 2018 tot 2021 (tabel 3) en de verdeling van het aantal vrijstellingen naargelang van het type vrijstelling voor 2021 (tabel 4). Het aantal begunstigden stijgt voor 2020 als gevolg van de tijdelijke vrijstelling in samenhang met COVID-19.

Tabel 3 – Evolutie 2018-2021 van het aantal toegekende vrijstellingen en van het aantal begunstigde ondernemingen

Jaar	Vrijstellingen	Begunstigde ondernemingen
2018	193.751	141.382
2019	199.422	142.534
2020	279.623	150.534
2021	209.923	149.171

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de FOD Financiën van mei 2023

Tabel 4 – Verdeling van het aantal toegekende vrijstellingen tussen 2018 en 2021 naargelang van het type vrijstelling

Vrijstelling	Aantal vrijstellingen			
	2018	2019	2020	2021
Looncorrectie	119.282	119.640	118.185	120.707
Overuren	33.874	34.877	33.757	44.059
Ploegen- en nachtarbeid	16.535	19.235	19.454	20.124
Startende ondernemingen	16.473	16.518	14.586	14.609
Onderzoek en ontwikkeling	5.884	6.723	7.048	7.437
Sportbeoefenaars	1.379	1.471	1.405	1.351
Jonge werknemers	N/A	543	959	1.035
Steunzones	237	322	362	462
Zeevisserij	53	50	49	50
Koopvaardij, baggervvaart en sleepvaart	34	43	47	44
Opleiding van werknemers	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	44
COVID-19	n.v.t.	n.v.t.	83.771	1
Totaal	193.751	199.422	279.623	209.923

N.v.t.: niet van toepassing

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de FOD Financiën van mei 2023

2.2.3 Onderzoek 2021 van bepaalde uitgaven van de Staat

De staatssecretaris voor Begroting vroeg in januari 2021 om bepaalde uitgaven van de Staat te onderzoeken, waaronder de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

De werkgroep van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO) van de FOD Financiën voerde dat deel van het onderzoek uit onder leiding van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA). De auteurs publiceerden in juli 2021¹⁴ hun verslag, waarin ze de stijging van de fiscale uitgave voor die vrijstellingen van storting hoofdzakelijk toeschrijven aan enerzijds de toename van het aantal verschillende maatregelen, van het aantal begunstigden en van de vrijstellingspercentages en anderzijds aan de stijging van het loonniveau.

De studie bevestigde bovendien de conclusies van het Rekenhof van 2019 dat de meeste vrijstellingen zijn geconcentreerd bij een klein aantal grote ondernemingen, voornamelijk in de industriële sector. De auteurs identificeren verschillende factoren. Enerzijds hangt de vrijstelling samen met het aantal mogelijk betrokken werknemers en anderzijds is het zo dat hoe groter een onderneming, hoe meer activiteiten ze uitoefent waarvoor verschillende maatregelen inzake vrijstellingen kunnen worden gecombineerd. Mogelijk zien kleine ondernemingen ook op tegen de administratieve last die gepaard gaat met een constant evoluerende en ingewikkelde wetgeving.

2.3 Doelstellingen, opvolging en evaluatie van de vrijstellingen

2.3.1 Doelstellingen van de nieuwe vrijstellingen

Sinds de initiële audit voerde de wetgever drie nieuwe vrijstellingen in (natuurramp, opleiding van werknemers en tijdelijke vrijstelling in samenhang met COVID-19) maar breidde hij ook het toepassingsdomein van de vrijstellingen uit:

- voor overuren: uitbreiding naar de sector wegen- en spoorwegenwerken;
- voor ploegenarbeid: uitbreiding naar de ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité van de scheepvaart die werkt onder de regeling van de systeemvaart.

Op basis van de voorbereidende werkzaamheden van de wetgeving identificeerde het Rekenhof de doelstellingen van die vijf vrijstellingen.

De volgende tabel vermeldt de hoofddoelstellingen van de wijzigingen van de bestaande vrijstellingen en van de nieuwe vrijstellingen die sinds 2019 werden aangenomen. [Bijlage 2](#) maakt een stand van zaken op van de doelstellingen voor elke vrijstelling.

¹⁴ FOD Financiën, Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning, *Spending review: Exemption of transfer of withheld payroll tax*, juli 2021, 80 p, <https://bosa.belgium.be>.

Tabel 5 – Voornaamste doelstellingen van de vrijstellingen goedgekeurd of gewijzigd na 2019

Vrijstelling	Hoofddoelstellingen
Overuren (uitbreiding naar de sector van de wegen- en spoorwegenwerken)	- De duur van de werven beperken en de inspanningen aanmoedigen van werknemers die aanvaarden om te werken volgens atypische werktijden/schema's - Tegemoetkomen aan een vraag van de sociale partners¹⁵
Ploegenarbeid (uitbreiding naar de ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité van de scheepvaart die werkt onder de regeling van de systeemvaart)	De maatregel uitbreiden naar de specifieke werksituatie van de binnenvaart die als even belastend wordt beschouwd als ploegenarbeid en die de werknemer verhindert om een normale <i>work-life balance</i> aan te houden¹⁶
Natuurramp	- Zorgen voor een solidariteitsmechanisme bij natuurrampen - De economische teloorgang beperken in een streek die door een natuurramp wordt getroffen - Werkgevers die slachtoffer worden van een natuurramp zo gericht mogelijk ondersteunen - De veerkracht van de getroffen zone zo sterk mogelijk behouden - Het aantal arbeidsplaatsen houden¹⁷
Opleiding van werknemers	- Alle werkgevers van de privésector ertoe aanzetten beter te doen dan wat reglementair bepaald is inzake opleiding van de werknemers (de werknemers meer opleiding geven door de opleidingskosten te beperken) - Opleidingen geven voor de categorieën van werknemers met de laagste inkomens die over het algemeen het laagst geschoold zijn¹⁸
COVID-19 (juni-augustus 2020)	- De tewerkstelling extra ondersteunen in de sectoren die zwaar zijn getroffen door de COVID-19-crisis, door de loonkosten te milderen voor de werkgevers die gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen tussen 12 maart 2020 tot 31 mei 2020 van het systeem van tijdelijke werkloosheid gebruik hebben gemaakt - Die werkgevers meer financiële armslag geven¹⁹

Bron: Rekenhof

Het Rekenhof stelt het volgende vast met betrekking tot de doelstellingen van die vrijstellingen:

- Voor de vrijstelling voor de opleiding van werknemers wordt enkel een algemene doelstelling geformuleerd, die niet verder wordt uitgewerkt in meer specifieke doelstellingen.
- De tijdelijke vrijstelling wegens de COVID-19-pandemie werd goedgekeurd in de context van een wereldwijde gezondheidscrisis; ze beoogt dus een welbepaalde doelstelling voor een welbepaalde periode.
- De twee uitbreidingen die werden ingevoerd voor de vrijstellingen voor overuren en voor ploegenarbeid zijn bedoeld om de initiële vrijstellingen uit te breiden tot situaties die vergelijkbaar zijn met die welke door het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB92) werden beoogd. Ze werden niet verder uitgewerkt in meer specifieke doelstellingen.

¹⁵ Kamer, 1 december 2021, [DOC 55 2349/001](#), Ontwerp van programmawet. Memorie van toelichting, [www.dekamer.be](#).

¹⁶ Kamer, 22 januari 2019, [DOC 54 3482/001](#), Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal. Memorie van toelichting, [www.dekamer.be](#).

¹⁷ Kamer, 28 november 2022, [DOC 55-3018/001](#), Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp. Memorie van toelichting, [www.dekamer.be](#).

¹⁸ Kamer, 25 november 2020, [DOC 55 1662/001](#), Ontwerp van programmawet. Memorie van toelichting, [www.dekamer.be](#).

¹⁹ Kamer, 25 juni 2020, [DOC 55-1390/001](#), Wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (CORONA III). Memorie van toelichting, [www.dekamer.be](#).

- De AABEO voerde naar aanleiding van de voorbereiding van de begroting 2023 een impactanalyse uit van de vrijstelling ten voordele van door een natuurramp getroffen werkgevers en de doelstellingen van die vrijstelling. Die analyse werd uitgevoerd met het Waals Gewest. Er werd dus vooraf een impactanalyse gemaakt om tegemoet te komen aan een welbepaalde doelstelling.

2.3.2 Kwaliteit van de doelstellingen

De werkgroep van de AABEO bestudeerde in het kader van het onderzoek van de uitgaven 2021 de aanbevelingen van het Rekenhof over het formuleren van duidelijke, concrete en meetbare doelstellingen voor de vrijstellingen²⁰. Die groep had initieel tot doel concrete en meetbare doelstellingen te formuleren voor elk van de vrijstellingen en hij focuste zich daarbij op de vrijstellingen die het meeste kosten, namelijk die voor ploegen- en nachtarbeid, voor onderzoek en ontwikkeling en voor looncorrectie.

De werkgroep merkt onder meer op dat *“de doelstellingen van de maatregelen inzake vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing niet duidelijk zijn gedefinieerd, niet aan expliciete meetindicators zijn gekoppeld en impliciet onbepaald in de tijd zijn. Uit de beschikbare documentatie konden enkel vage doelstellingen inzake ondersteuning van de werkgelegenheid, van de concurrentiekracht en van innovatie worden afgeleid”*²¹. Dat verslag stelt voornamelijk vast dat er geen duidelijk gedefinieerde doelstellingen zijn, dat er geen definities zijn in verband met de doelmatigheid en doeltreffendheid van die beleidsopties en dat betrouwbare microdata ontbreken om de doelmatigheid en doeltreffendheid ervan te evalueren.

Via een econometrische analyse van de vrijstelling met betrekking tot nachtarbeid stelde de werkgroep niettemin een significant effect van de maatregel op de werkgelegenheid vast, maar hoofdzakelijk bij de grote ondernemingen.

Het verslag vermeldt echter geen enkel voorstel voor concrete en meetbare doelstellingen.

Tijdens de audit wees de FOD Financiën op de moeilijkheden waarmee hij kampte om de aanbeveling om duidelijke en meetbare doelstellingen te definiëren in de praktijk te vertalen. Hij haalt aan dat hij niet over de nodige gegevens beschikt om de doeltreffendheid van de maatregelen te evalueren, dat het bepalen van fiscale maatregelen meestal niet gekoppeld is aan meetbare doelstellingen en dat deze doelstellingen ook van andere administraties afhangen.

2.4 Aanmelding bij de Europese Commissie

Het Rekenhof onderzocht hoe de FOD Financiën omgaat met de risico's die gepaard gaan met de verplichting om de vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing aan te melden bij de Europese Commissie.

De ontwerpen van vrijstelling en bepaalde wijzigingen van bestaande vrijstellingen moeten in principe worden aangemeld bij de Europese Commissie voordat ze van kracht worden.

²⁰ FOD Financiën, Administratie Beleidsexpertise en -Ondersteuning, op. cit.

²¹ FOD Financiën, Administratie Beleidsexpertise en -Ondersteuning, *ibid.*, p. 48.

Die maatregelen kunnen immers staatssteun inhouden “die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen”²².

De Commissie kan een vrijstelling weigeren, wijzigingen eisen of de vrijstelling aanvaarden wanneer ze van oordeel is dat de maatregel de ontwikkeling van bepaalde activiteiten of van sommige economische regio's bevordert en de Europese interne markt weinig beïnvloedt.

Sommige maatregelen moeten echter niet worden aangemeld omdat ze worden verondersteld conform de interne markt te zijn volgens de groepsvrijstellingsverordening (AGVV)²³.

Overeenkomstig de *de minimis*-regel kan de Commissie de aan een welbepaalde onderneming toegekende steun vrijstellen van de aanmeldingsplicht²⁴. Die regel bestaat erin dat een steunmaatregel *a priori* wordt gekwantificeerd waarvan wordt verondersteld dat ze, gezien het beperkte belang ervan, het verkeer tussen lidstaten niet zal beïnvloeden en de mededinging niet zal (of dreigt te) vervalsen.

Bijlage 3 van dit verslag schetst een nieuwe stand van zaken van de aanmeldingen van vrijstellingen en van de uitwisselingen tussen de Europese Commissie en de FOD Financiën sinds de initiële audit.

2.4.1 Opvolging van de aanbevelingen van het Rekenhof

In maart 2021 bezorgde de AABEO de minister van Financiën, als reactie op het initiële verslag van het Rekenhof, een nota om tegemoet te komen aan bepaalde aanbevelingen van het Rekenhof en om bepaalde andere problemen met de toepassing van de vrijstellingen op te lossen. Met deze nota wilde ze onder meer maatregelen voorstellen om de vrijstellingen terug te brengen tot hun aanvankelijk bedoelde proporties, bijvoorbeeld wanneer ze niet in overeenstemming zijn met de regels van de EU en wanneer wordt voorgesteld ze daarmee in overeenstemming te brengen²⁵. De nota bevat een stand van zaken over de staatssteun.

De initiële audit merkte op dat een reeks vrijstellingen was aangemeld bij de Europese Commissie (inzake koopvaardij, zeevisserij, onderzoek en ontwikkeling en ploegen- en nachtarbeid), maar voor verschillende vrijstellingen was dat niet gebeurd (inzake startende ondernemingen, sportbeoefenaars en de uitbreidingen van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling).

²² De artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

²³ Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Publicatieblad van de Europese Unie L-187, 26 juni 2014, p. 1-78; Verordening (EU) nr. 2015/1588 van de Raad van 13 juli 2015 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten horizontale steunmaatregelen, Publicatieblad van de Europese Unie, L-248, 24 september 2015, p. 1-8, www.eur-lex.europa.eu.

²⁴ Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de de-minimissteun, Publicatieblad van de Europese Unie L-352/1, 24 december 2013, www.eur-lex.europa.eu.

²⁵ FOD Financiën, *Verbeteringsvoorstellen voor het stelsel van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing*, maart 2021.

2.4.1.1 Vrijstelling voor startende ondernemingen

De FOD Financiën is in zijn nota aan de minister van Financiën van oordeel dat de vrijstelling voor startende ondernemingen niet in overeenstemming is met de AGVV en stelt voor ze in lijn te brengen met artikel 22 van de AGVV. Het Rekenhof stelt voorts vast dat die vrijstelling nog niet formeel werd aangemeld bij de Europese Commissie volgens de door de AGVV bepaalde voorwaarden.

2.4.1.2 Vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

Voor de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling en onder meer het aspect jonge innoverende ondernemingen (*Young Innovative Companies* - YIC), richtte de FOD Financiën een werkgroep op binnen de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid. De werkgroep stelt in zijn advies aanpassingen in het juridische kader met betrekking tot die vrijstelling voor. Hij analyseerde eveneens of de wetgeving in overeenstemming is met de Europese regelgeving inzake staatssteun. In dat kader werd een voorontwerp van wet houdende hervorming van de vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling en startende ondernemingen uitgewerkt²⁶. Hij stelt voor de steunregeling aan de YIC in overeenstemming te brengen met artikel 22 van de AGVV van 17 juni 2014. Daarvoor moet de steunregeling worden hervormd en moet deze worden beschouwd als een bijzondere starterssteun die moet worden bekrachtigd in artikel 275¹⁰ van het WIB.

2.4.1.3 Vrijstelling voor sportbeoefenaars

Wat de vrijstelling voor sportbeoefenaars betreft, stelde de FOD Financiën een hervorming van artikel 275⁶ voor in het kader van de programmawet van 27 december 2021, om deze in overeenstemming te brengen met de Europese regelgeving inzake staatssteun²⁷. Uiteindelijk werd dat voorstel in tweede lezing niet in aanmerking genomen. De Raad van State wierp in zijn advies van 17 november 2021 op dat *“de vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing voor sportbeoefenaars moet worden beschouwd als staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie [...] de stellers van het voorontwerp lijken de bedoeling te hebben om de ontworpen regeling in te passen in de algemene groepsvrijstellingsverordening [...]. Er rijst ernstige twijfel over de verenigbaarheid van de ontworpen regeling met de voornoemde bepalingen van de algemene groepsvrijstellingsverordening”*²⁸.

De FOD Financiën wenst in een wetsvoorstel van 18 oktober 2022²⁹ het werk voort te zetten dat was begonnen bij de opmaak van de programmawet. Hij stelt voor de vrijstelling voor sportbeoefenaars te hervormen door de huidige vrijstelling te combineren met de verplichting om het ingehouden bedrag te besteden aan de opleiding van jonge sportbeoefenaars of aan de sportinfrastructuur. Het wetsvoorstel wil de mogelijkheid bieden *“om te beschikken over voldoende tijd om de Europese Commissie in kennis te stellen van haar voornemen om de vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor sportclubs inhoudelijk te hervormen, conform de verplichtingen*

²⁶ Voorontwerp van wet houdende hervorming van de vrijstellingen van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling en startende ondernemingen.

²⁷ Voorontwerp van programmawet van 27 december 2021.

²⁸ Raad van State, advies nr. 70.434/1-2-3-4-VR van 17 november 2021, www.raadvst-consetat.be.

²⁹ Kamer, 12 oktober 2022, DOC 55 2941/001, Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de geleidelijke invoering van een maximumplafond voor de vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor sportclubs. Toelichting, www.dekamer.be.

bepaald in artikel 108, 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie”³⁰. De vrijstelling voor sportbeoefenaars is momenteel nog niet aangemeld bij de Europese Commissie.

2.4.2 Aanmelding van nieuwe vrijstellingen

De FOD Financiën heeft de vrijstelling voor de opleiding van werknemers niet aangemeld omdat hij aanneemt dat die verenigbaar is met de interne markt, op grond van de EU-Verordening van 13 juli 2015³¹.

Wat de uitbreiding van de vrijstelling voor ploegenarbeid betreft van de ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité van de scheepvaart die werkt onder de regeling van de systeemvaart, heeft de FOD Financiën de maatregel niet aangemeld omdat hij aanneemt dat deze verenigbaar is met de *de minimis*-regel.

Voor de uitbreiding van de vrijstelling voor overuren in de sector van de wegen- en spoorwegenwerken bepaalt de memorie van toelichting van de programmawet van 27 december 2021 dat “de regering deze maatregel overeenkomstig artikel 108, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bij de Europese Commissie zal aanmelden [en dat] de maatregel pas in werking kan treden nadat de Europese Commissie haar goedkeuring heeft gegeven”³². De maatregel is dus momenteel nog niet van kracht.

Voor de vrijstelling voor werkgevers die zijn getroffen door een natuurramp ent de memorie van toelichting van de wet van 26 december 2022 “deze steunregeling op artikel 50 van de groepsvrijstellingsverordening [...] evenals de parallelle bepalingen in de landbouvvrijstellingsverordening en de visserijvrijstellingsverordening”³³. De maatregel werd dus niet aangemeld omdat wordt aangenomen dat hij verenigbaar is met de AGVV, met de landbouvvrijstellingsverordening³⁴ en met de visserijvrijstellingsverordening³⁵.

Tot slot werd de tijdelijke vrijstelling wegens de COVID-19-pandemie niet aan de Europese Commissie aangemeld.

³⁰ Kamer, *ibidem*.

³¹ Verordening (EU) nr. 2015/1588 van de Raad van 13 juli 2015 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten horizontale steunmaatregelen, *Publicatieblad van de Europese Unie L-248/1*, 24 september 2015, www.eur-lex.europa.eu.

³² Parl. St. Kamer, 1 december 2021, DOC 55 2349/001, Ontwerp van programmawet, Memorie van toelichting, www.dekamer.be.

³³ Parl. St. Kamer, 28 november 2022, DOC 55 3018/001, Wetsontwerp, Memorie van toelichting, www.dekamer.be.

³⁴ Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgedebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, *Publicatieblad van de Europese Unie L-193/1*, 1 juli 2014, www.eur-lex.europa.eu.

³⁵ Verordening (EU) nr. 1388/2014 van de Commissie van 16 december 2014 waarbij bepaalde categorieën steun voor ondernemingen die actief zijn in de productie, de verwerking en de afzet van visserij- en aquacultuurproducten, op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, *Publicatieblad van de Europese Unie L-369/37*, 24 december 2014, www.eur-lex.europa.eu.

2.5 Conclusies

Het Rekenhof stelt in verband met de evolutie van de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing vast dat de FOD Financiën de aanbevelingen van 2019 gedeeltelijk heeft uitgevoerd in het kader van het onderzoek van de uitgaven dat de staatssecretaris voor Begroting in 2021 vroeg. De fiscale uitgave voor de vrijstellingen blijft echter aanzienlijk stijgen en loopt op tot 3,9 miljard euro voor 2021. Die stijging is voornamelijk het gevolg van de nieuwe vrijstellingen en de verruiming van de voorwaarden van de bestaande vrijstellingen, waardoor meer begunstigden in aanmerking komen.

Wat de doelstellingen betreft die zijn gekoppeld aan de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, de opvolging en de evaluatie ervan, stelt het Rekenhof vast dat de FOD Financiën de aanbeveling van de initiële audit deels heeft uitgevoerd bij het onderzoek van de uitgaven. Bij dat onderzoek kon het effect van de verschillende maatregelen echter niet worden geraamd en konden er geen concrete en meetbare doelstellingen aan worden gekoppeld.

In verband met de ontwerpen van vrijstelling die overeenkomstig de Europese regelgeving bij de Europese Commissie moeten worden aangemeld voordat ze in werking treden, stelt het Rekenhof vast dat de FOD Financiën de aanbeveling van de initiële audit deels heeft uitgevoerd. De AABEO deed in haar nota aan de minister van Financiën voorstellen om bepaalde niet-aangemelde vrijstellingen in overeenstemming te brengen met de Europese regels. Sommige vrijstellingen moeten echter nog bij de Europese Commissie worden aangemeld en meerdere werkzaamheden op wetgevend vlak moeten nog worden afgerond, onder meer op basis van die voorstellen.

Hoofdstuk 3

Uitbouw van het controlebeleid van de vrijstellingen

In dit hoofdstuk bekijkt het Rekenhof hoe zijn aanbevelingen van 2019 werden opgevolgd in verband met de manier waarop de FOD Financiën zijn controlebeleid op de vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing uittekent.

3.1 Inleiding

Het is van essentieel belang dat de voorwaarden om te kunnen genieten van de vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing worden gecontroleerd. De AAFisc voert controleacties uit op een steekproef van werkgevers die de bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn, en dit twee jaar nadat ze die vrijstelling genoten.

Sinds de controleactie 2018 zijn de dienst Tax Audit & Compliance Management (TACM) en de coördinatie van de sectoren van de Administratie Grote Ondernemingen (GO) samen verantwoordelijk voor de controleacties.

Voor elke vrijstelling worden risico-indicatoren geïdentificeerd en die gebruikt de FOD Financiën in zijn Stirco-applicatie³⁶ om de te controleren dossiers te selecteren. De controle gebeurt dus per schuldenaar van de voorheffing en niet per vrijstelling. Elke selectie identificeert “imperatieve” of “indicatieve” dossiers. “Imperatieve” dossiers moeten verplicht worden gecontroleerd omdat ze een hoger risicoprofiel hebben.

3.2 Bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de initiële audit

In een eerste fase identificeerde het Rekenhof de voornaamste voorwaarden voor de toekenning van de vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing. Vervolgens analyseerde het de moeilijkheden die de FOD ondervindt bij het uitwerken van de risico-indicatoren die de selectie moeten sturen van de te controleren dossiers en bij het opstellen van de instructies voor de ambtenaren die de controle uitvoeren.

3.2.1 Risico-indicatoren en selectie van de dossiers

Het Rekenhof stelde vast dat de dienst TACM de te controleren dossiers gecentraliseerd selecteerde, en dat is een waarborg voor gelijke behandeling van de werkgevers die de voorheffing verschuldigd zijn. Die selectie berustte op relevante risico-indicatoren.

Het merkte ook op dat de controleacties niet gestructureerd werden geëvalueerd.

³⁶ Programma dat wordt gebruikt door de ambtenaren van de FOD Financiën om de controles te sturen en te registreren, onder meer in verband met de vrijstellingen van storting van de bedrijfsvoorheffing..

Naar aanleiding van die bevindingen formuleerde het Rekenhof de volgende aanbevelingen:

- een gestructureerde evaluatie uitvoeren bij elke controleactie, door onder meer een reeks gecontroleerde dossiers opnieuw te bekijken;
- de resultaten van de controles uitsplitsen per vrijstelling om een fijnere analyse van de prestatie van de indicatoren mogelijk te maken en zo voor de toekomstige acties een meer relevante selectie te kunnen uitvoeren.

Het Rekenhof stelde ook vast dat de wetgeving op de vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing ingewikkeld is, regelmatig evolueert en dubbelzinnigheden bevat.

De wetgeving steunt voor bepaalde vrijstellingen op toepassingsvoorwaarden die niet onder het strikt fiscale kader vallen maar die voortvloeien uit de sociale wetgeving, waardoor het ingewikkelder wordt om risico-indicatoren uit te werken en te gebruiken.

De controle van bepaalde toekenningsvoorwaarden hangt daarenboven af van andere actoren dan de FOD Financiën, zoals Belspo, dat een rol speelt voor de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling.

Gelet op die vaststellingen formuleerde het Rekenhof de volgende aanbevelingen:

- zowel informatie van binnen als van buiten de FOD Financiën gebruiken opdat TACM zijn risico-indicatoren zou kunnen verfijnen;
- de inspanningen voortzetten om toegang te krijgen tot de database van Belspo met gegevens over vrijstellingen voor onderzoek en ontwikkeling;
- een protocol met de FOD Sociale Zekerheid sluiten om bepaalde socialezekerheidsgegevens en de resultaten van de controles van de sociaal inspecteurs te gebruiken;
- formeel een samenwerking met de sociale inspectie tot stand brengen voor de vrijstellingen die minstens voor een deel op sociale bepalingen steunen.

De minister van Wetenschapsbeleid benadrukte in haar antwoord aan het Rekenhof met betrekking tot de database van Belspo dat deze vertrouwelijke persoonsgegevens bevat. Het Rekenhof achtte het van zijn kant nuttig dat de FOD Financiën en Belspo een protocol zouden uitwerken dat verduidelijkt welke gegevens worden gedeeld en volgens welke regels die kunnen worden geraadpleegd.

Voorts stelde Belspo voor dat de wetgeving de belastingschuldigen expliciet zou verplichten de gegevens van de database jaarlijks bij te werken. Het Rekenhof formuleerde de aanbeveling om een dergelijke bijwerking door te voeren.

Belspo wenste in het kader van een structurele gegevensuitwisseling met de FOD Financiën toegang te krijgen tot de bedragen van de vrijstellingen per belastingschuldige en verwees onder meer naar Verordening (EU) nr. 651/2014 inzake publicatie en informatie “[die] al bepaalde dat bepaalde van die steunmaatregelen (staatssteun in de zin van het VWEU) moeten worden gepubliceerd op een publiek toegankelijke website en volledige transparantie over de steun aan O&O”³⁷. Het Rekenhof heeft de FOD Financiën aanbevolen zich in overeenstemming te brengen met die Verordening.

³⁷ Rekenhof, op. cit., p. 35.

3.2.2 Controletactieken

De controletactieken worden bij elke controleactie geüpdatet. De tactieken van de acties van 2017 en 2018 strookten met de wetgeving, behalve wat de sportbeoefenaars betreft. Omdat de acties niet systematisch geëvalueerd werden, berustten de updates niet op ervaringen uit het verleden. Daardoor gaan leereffecten voor de FOD Financiën verloren.

Het Rekenhof stelde vast dat de wetgeving in verband met verschillende vrijstellingen ingewikkeld was, regelmatig evolueerde en dubbelzinnigheden bevatte die soms verhinderden om de controle doeltreffend te omkaderen. Bij de controleacties 2017 en/of 2018 was er daardoor geen controletactiek voor een aantal vrijstellingen.

De FOD Financiën heeft bepaalde vrijstellingen in 2017 en 2018 ook niet gecontroleerd (steunzones, zeevisserij, ploegen- en nachtarbeid en onderzoek en ontwikkeling) wegens moeilijkheden om de vrijstellingen te interpreteren. Het Rekenhof was van oordeel dat de discussies over de interpretatie van de wetgeving er niet toe mochten leiden dat de administratie de vrijstellingen niet meer controleert. Als de administratie erop wijst dat de wetgeving niet duidelijk is, moet de minister de wetgever informeren en wetswijzigingen voorstellen.

Naar aanleiding van die bevindingen formuleerde het Rekenhof de aanbeveling duidelijkheid te verschaffen over:

- het begrip ploegenarbeid;
- de criteria om te bepalen of een activiteit een voortzetting (of stopzetting) is voor startende ondernemingen en voor de *Young Innovative Companies*;
- bepaalde begrippen van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling, zoals:
 - de definities van onderzoek en ontwikkeling;
 - de definities van programma's en projecten;
 - de in aanmerking komende diploma's en functies;
 - de definities van werkgever en van aan onderzoeksactiviteiten bestede tijd;
- de types vaartuigen die voor de vrijstelling in aanmerking kunnen komen;
- de manier om de tijd te meten die aan het baggeren werd besteed in geval van een vrijstelling voor baggeren.

Voor de steunzones formuleerde het Rekenhof ook de aanbeveling een controletactiek te kiezen om het werk van de operationele diensten te omkaderen.

3.3 Opvolgingsaudit

3.3.1 Voorwaarden voor de toekenning van de nieuwe vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing

Er werden verschillende wetswijzigingen aangebracht in de bestaande vrijstellingen zoals in detail vermeld in hoofdstuk 2. Ze betreffen onder meer de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstellingen (zie [punt 2.2.1](#)). Die voorwaarden vormen de basis om risico-indicatoren te definiëren en controletactieken op te stellen.

Tabel 6 vermeldt de vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing die sinds de initiële audit werden ingevoerd en waarvan de FOD Financiën de toekenningsvoorwaarden moet controleren. [Bijlage 4](#) geeft een gedetailleerd overzicht van de toekenningsvoorwaarden van alle vrijstellingen.

Tabel 6 – Voorwaarden voor de toekenning van de nieuwe vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing

Vrijstelling	Toekenningsvoorwaarden
Overuren voor wegen- en spoorwegenwerken	De vrijstelling wordt toegekend voor maximum 280 uren/jaar/werknemer
Ploegenarbeid van de ondernemingen onder een regeling van systeemvaart	- De werknemers hebben evenveel rustdagen als werkdagen - Ze zijn niet meer dan 30 opeenvolgende dagen aan boord
Natuurramp	- De werkgevers moeten schade geleden hebben in een gebouw van het gewest dat is getroffen door een in de wet beoogde natuurramp - De werkgever moet vooraf een formulier indienen³⁸ - De werkgever moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden en dat bewijs ter beschikking houden van de FOD Financiën - Vóór de toekenning van de vrijstelling moet een attest van het getroffen gewest aan de FOD Financiën worden bezorgd³⁹ - Het totaalbedrag van de vrijstelling mag niet meer bedragen dan 25 % van het verschil tussen enerzijds de kosten die voortvloeien uit de schade die werd geleden als rechtstreeks gevolg van de natuurramp en anderzijds de steun en de vergoedingen die ter compensatie van die schade aan de werkgever werden toegekend door het gewest en andere overheden of door een verzekeraar - Het voordeel kan niet worden toegekend als op dezelfde bezoldiging één van de volgende vrijstellingen wordt toegepast: koopvaardij, baggervvaart, sleepvaart, onderzoek en ontwikkeling, zeevisserij, ploegen- en nachtarbeid, sportbeoefenaars, steunzones, startende ondernemingen, jonge werknemers en opleiding van werknemers
Opleiding van werknemers	- De werknemer moet minstens 6 maanden in dienst zijn bij de werkgever - De werknemer moet één of meer opleidingen hebben gevolgd die voldoet/voldoen aan de volgende voorwaarden: - beantwoorden aan de definities van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk - niet verplicht zijn door een wettelijke of reglementaire bepaling of door een CAO - waarbij de totale kosten volledig door de werkgever worden gedragen - minstens 76 uur duren tijdens een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen
COVID-19	- De werknemer moet tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen van het systeem van tijdelijke werkloosheid hebben genoten - Het totaalbedrag van de toegekende vrijstelling mag niet meer bedragen dan 20 miljoen euro in de loop van de voor de toepassing van de vrijstelling voorziene periode van 3 maanden

Bron: Rekenhof

3.3.2 Risico-indicatoren en toegang tot de gegevens

De dienst TACM moet een beroep doen op zowel interne als externe informatie om risico-indicatoren op te stellen. Aangezien hij in bepaalde gevallen niet over gegevens beschikt om de

³⁸ Uiterlijk de 30^e maand die volgt op de maand waarin de natuurramp zich voordeed.

³⁹ Uiterlijk de 36^e maand die volgt op de maand waarin de natuurramp zich voordeed.

toekenningsvoorwaarden van de vrijstellingen te verfijnen, moet de FOD Financiën ze rechtstreeks koppelen aan risico-indicatoren zonder over de passende informatie te beschikken.

De FOD Financiën ondervindt soms moeilijkheden om risico-indicatoren uit te werken voor toekenningsvoorwaarden die buiten het kader van de fiscale bepalingen gaan, zoals de voorwaarden die afkomstig zijn van de sociale wetgeving of de voorwaarden die wetenschappelijke kennis vereisen voor onderzoek en ontwikkeling.

Het Rekenhof onderzocht de opvolging van de aanbevelingen in verband met de toegang van de FOD Financiën tot de gegevens van Belspo en van de FOD Sociale Zekerheid.

3.3.2.1 Gegevens van Belspo

De FOD Financiën heeft voor onderzoek en ontwikkeling onder meer gegevens nodig om aan te tonen of een belastingschuldige een onderzoeksproject uitvoert en moet beschikken over de gegevens over de identificatie, de inzet en het diploma van de onderzoekers enz. Hij heeft geen directe toegang tot die gegevens. Enkel Belspo beschikt over die informatie in een interne database waarin de ondernemingen hun projecten of programma's moeten meedelen.

Sinds de initiële audit is een werkgroep opgericht voor de samenwerking tussen de FOD Financiën en Belspo, bestaande uit vertegenwoordigers van de twee administraties en van de beleidscellen van de minister van Financiën en de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid.

In november 2021, bij de laatste vergadering van de werkgroep, werden de toegang tot de database van Belspo en het eventueel sluiten van een protocol tussen de twee administraties besproken. Volgens de FOD Financiën werd sindsdien geen voortgang geboekt in de werkzaamheden met Belspo. De FOD Financiën stuurde Belspo documenten ter voorbereiding van een protocol voor gegevensuitwisseling, maar kreeg daar geen reactie op. De samenwerking tussen de twee administraties ligt momenteel stil.

EU-Verordening 651/2014 inzake publicatie en informatie bepaalt in het kader van die gegevensuitwisseling tot slot dat bepaalde staatssteun in de zin van het VWEU moet worden gepubliceerd op een voor het publiek toegankelijke wijze. De FOD Financiën benadrukt dat het in overeenstemming brengen met deze Verordening aan de gang is.

3.3.2.2 Socialezekerheidsgegevens

De verwevenheid van elementen uit de sociale wetgeving met de voorwaarden voor de toekenning van bepaalde vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing bemoeilijkt de definitie en het gebruik van bepaalde risico-indicatoren.

Tussen de FOD Financiën en de FOD Sociale Zekerheid is er regelmatig overleg geweest in het kader van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) in verband met de socialezekerheidsgegevens en de resultaten van de controles van de sociaal inspecteurs. Dat overleg ging onder meer over de nadere regels en de doelstellingen van de gegevensuitwisseling en de aanpassing van het protocol. Die aanpassing kwam ook ter sprake in het kader van de werkzaamheden van het

College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude⁴⁰ en de raadplegingen die de FOD Financiën organiseerde.

Sinds 2022 gaan de *data protection officers* (DPO's) van het netwerk van de sociale inspecties ook na of het protocol moet worden aangepast. In afwachting van een eventuele aanpassing van het protocol werden de risico-indicatoren voor de gegevens ontvangen door de diensten van de sociale zekerheid nog niet verfijnd.

3.3.3 Gestructureerde evaluatie van de controleacties

De FOD Financiën moet voor elke controleactie nieuwe indicatoren uitwerken omdat de wetgeving op de vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing constant evolueert. Voordat een nieuwe risico-indicator wordt gebruikt, test de dienst TACM deze op een steekproef van dossiers om te zien of hij relevant is. Sinds eind 2014 krijgt elke indicator een weging om de kans te definiëren dat een dossier wordt geselecteerd.

Aan de hand van feedback van de operationele diensten en de analyse van de resultaten van de voorgaande opdrachten was het ook mogelijk de risico-indicatoren te verfijnen.

De FOD Financiën analyseert sinds de initiële audit de feedback over de gecontroleerde vrijstellingen en de risico-indicatoren. Er wordt een analyseblad opgemaakt volgens het controletype en de prioriteit waarmee de controle moet worden uitgevoerd. In het kader van de controleacties 2019 tot 2021 werden die analyses individueel uitgevoerd op basis van elke reden voor selectie of per selectiegroep.

Momenteel worden de resultaten van de controles uitgesplitst per vrijstelling in de Stirco-toepassing die een resultatenfiche van de controle bevat en onder meer een tab 'Aard en detail' van de aanvullende voorheffing. Sinds juli is deze nieuwe resultatenfiche voor de gebruikers beschikbaar.

3.3.4 Controletactieken

3.3.4.1 Evolutie van de controletactieken sinds de initiële audit

De FOD Financiën moet controletactieken definiëren als leidraad voor de ambtenaren bij de controle van de vrijstellingen om eenvormige controles uit te voeren die rekening houden met de toepasselijke wetgeving.

In 2013 werden de eerste controletactieken uitgewerkt voor de controleactie 2014. Vervolgens werden de controletactieken bij elke actie bijgewerkt, onder meer rekening houdend met de wijzigingen in de wetgeving en de bevragingen door de dienst TACM bij de ambtenaren van de operationele diensten. Het Rekenhof onderzocht voor zijn initiële audit de controletactieken 2017 en 2018.

⁴⁰ Dit college werd op basis van een voorstel van de minister van Financiën opgericht door het koninklijk besluit van 9 november 2020 houdende oprichting van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude.

Voor de controleactie 2017 waren er geen controletactieken voor drie vrijstellingen, namelijk ploegen- en nachtarbeid, zeevisserij en steunzones. Voor de actie 2018 was er naast die vrijstellingen ook geen controletactiek voor de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling.

Sinds de initiële audit heeft de FOD Financiën controletactieken uitgewerkt voor de vrijstellingen in verband met de steunzones en voor onderzoek en ontwikkeling. Voor het inkomstenjaar 2022 werd de aanpak in verband met onderzoek en ontwikkeling gewijzigd om er definities in op te nemen van de begrippen die gepaard gaan met de vrijstelling (onderzoek en ontwikkeling, programma, project, diploma's enz.).

Er is echter sinds de initiële audit nog geen enkele controletactiek opgezet voor de vrijstelling voor zeevisserij noch voor die voor jonge werknemers. Volgens de FOD Financiën is het uitblijven van een controletactiek voor de zeevisserij te wijten aan het geringe aantal betrokken belastingschulden en operationele diensten (beperkte geografische zones voor de vrijstelling).

Wat het ontbreken van een controletactiek voor de vrijstelling voor jonge werknemers betreft, stelt de FOD dat het aantal dossiers te laag is en dat het gemiddelde bedrag van vrijstelling niet hoger ligt dan 1.000 euro per jaar. Daardoor beschouwt hij het opstellen van een controlemodel dus niet als prioritair.

Bovendien voegt de FOD eraan toe dat een controletactiek werd aangenomen voor de vrijstelling voor ploegen- en nachtwerk. Voor het inkomstenjaar 2022 werd die tactiek aanzienlijk aangepast om rekening te houden met de evoluties op wettelijk vlak.

3.3.4.2 Controletactieken voor de nieuwe vrijstellingen

De vrijstelling ter bevordering van de opleiding van werknemers is sinds 1 januari 2021 van toepassing. De controles gebeuren bijgevolg pas vanaf 2023, twee jaar na de toekenning van de vrijstellingen. De FOD Financiën stelt dat in het kader van de voorbereidingen van de controleactie 2023 eventueel controles zullen worden geprogrammeerd en een controletactiek zal worden uitgewerkt. Momenteel heeft die vrijstelling betrekking op een beperkt aantal dossiers voor een gemiddeld bedrag dat de 1.000 euro per jaar niet overschrijdt.

Voor de tijdelijke vrijstelling wegens de COVID-19-pandemie werd een controletactiek uitgewerkt.

Een wet van december 2022⁴¹ voerde de vrijstelling in ten voordele van werkgevers die door een natuurramp werden getroffen. De FOD Financiën heeft ze dus nog niet gecontroleerd en heeft er bijgevolg nog geen controletactiek voor uitgewerkt.

3.3.4.3 Onduidelijkheden in de wetgeving

Begin 2021 richtte de AABEO voor het wetgevende luik een werkgroep op met diensten van de AAFisc: de dienst PB (personenbelasting) en de diensten Management Ondersteuning – KMO (kleine en middelgrote ondernemingen) en GO (grote ondernemingen). De dienst PB bezorgde de

⁴¹ Wet van 26 december 2022 tot wijziging van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp.

AABEO een nota over de zwakke punten en de moeilijkheden om de bestaande wetgeving toe te passen. Die informatie kreeg de dienst PB van de buitendiensten van de FOD Financiën, van het netwerk van deskundigen “vrijstellingen van voorheffing”⁴² en via concrete vragen en problemen die werden voorgelegd aan het kabinet van de minister van Financiën.

De wet van 28 maart 2022⁴³ die onder meer bedoeld was om de aanbevelingen van het Rekenhof van 2019 door te voeren, heeft de artikelen met betrekking tot de vrijstellingen van storting van de bedrijfsvoorheffing in het WIB 92 gewijzigd.

Vrijstelling voor de koopvaardij, de baggervvaart en de sleepvaart

De wet van 28 maart 2022 brengt duidelijkheid in verband met de soort schepen die in aanmerking komen in het kader van de vrijstelling met betrekking tot de koopvaardij, de baggervvaart en de sleepvaart. Ze preciseert welke schepen met de vrijstelling worden beoogd en geeft een definitie van het maritiem transport voor de operationele activiteit op zee.

De wet van 20 november 2022⁴⁴ verduidelijkt ook de tijd die betrekking heeft op het gedeelte maritiem transport en definieert wat met de zee bedoeld wordt.

Vrijstelling voor ploegen- en nachtarbeid

De vorm van het artikel in verband met de vrijstellingen voor ploegen- en nachtarbeid werd gewijzigd om de tekst beter leesbaar en begrijpelijker te maken. De FOD Financiën stelde een verduidelijking van het begrip ploegenarbeid voor, die onder meer betrekking had op het feit dat ploegenarbeid enkel in aanmerking zou komen als zij op dezelfde plaats plaatsvond. Dat voorstel werd niet in aanmerking genomen in de eindversie van de wettekst.

Vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

De verschillende pogingen om het artikel in verband met de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling te hervormen, leverden niets op, onder meer omdat de beleidscellen van de minister van Financiën en van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid niet tot overeenstemming kwamen. Er wordt gewerkt aan een voorontwerp van wet houdende hervorming van die vrijstelling.

Vrijstelling ten gunste van startende ondernemingen en YIC

In het bovenvermelde voorontwerp van wet zouden de criteria ter sprake komen om de (dis)continuïteit van een activiteit voor startende ondernemingen en jonge innoverende ondernemingen (YIC) aan te tonen.

⁴² Bij de FOD Financiën werd een netwerk van deskundigen inzake vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing opgericht dat maandelijks bijeenkomt. Dat netwerk bestaat uit personen van de diensten Management Ondersteuning KMO en GO, en van de dienst PB, evenals uit deskundigen aangewezen voor elk centrum KMO en GO.

⁴³ Wet van 28 maart 2022 houdende verlaging van de lasten op arbeid.

⁴⁴ Wet van 20 november 2022 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen.

3.4 Conclusies

Wat de gestructureerde evaluatie van de controleacties betreft, analyseert de FOD Financiën voortaan de feedback over de gecontroleerde vrijstellingen en de risico-indicatoren. Hij voerde die analyses uit in het kader van de controleacties 2019 tot 2021. Overeenkomstig de aanbeveling van het Rekenhof werd de resultatenfiche van de Stirco-toepassing ook uitgesplitst per vrijstelling. Een dergelijke uitsplitsing zou een fijnere analyse van de performantie van de indicatoren en een meer relevante selectie van de dossiers voor de komende acties mogelijk moeten maken.

Wat het gebruik betreft van informatie van buiten de FOD om risico-indicatoren op te stellen, stelt het Rekenhof vast dat de samenwerking niet tot concrete actie heeft geleid ondanks de start van de werkzaamheden om toegang tot de database van Belspo te krijgen en de bespreking over het eventueel sluiten van een protocol tussen de twee administraties.

Voor de socialezekerheidsgegevens en de resultaten van de controles van de sociaal inspecteurs organiseerden de twee betrokken administraties vergaderingen om een eventuele aanpassing van het protocol te bespreken. De aanpassing van het protocol is op 30 juni 2023 nog niet gebeurd. De risico-indicatoren moeten dus nog worden verfijnd.

In 2019 was voor bepaalde vrijstellingen nog geen controletactiek uitgewerkt. Sindsdien werden controletactieken aangenomen voor de vrijstellingen in verband met de steunzones, onderzoek en ontwikkeling, ploegen- en nachtwerk en COVID-19. Voor sommige andere vrijstellingen bestaat een dergelijke tactiek nog niet (zeeverij, jonge werknemers, opleiding van werknemers en natuurramp). Volgens de FOD is het ontbreken van tactieken te wijten aan de geringe bedragen en/of het kleine aantal belastingschuldigen en operationele diensten waarvoor die vrijstellingen gelden. Voor de nieuwe vrijstellingen van voorheffing zal ook een controletactiek moeten worden ontworpen als hun controle wordt geprogrammeerd.

Het Rekenhof merkte in zijn initiële audit op dat de onduidelijke wetgeving het uitwerken van controletactieken voor bepaalde vrijstellingen bemoeilijkte. In 2021 werd een werkgroep voor het wetgevend luik opgericht. Zo werden verschillende wetwijzigingen, waaronder de wet van 28 maart 2022, gerealiseerd om verschillende artikelen in verband met de vrijstellingen aan te passen.

De FOD Financiën benadrukt in zijn antwoord dat het ontbreken van een duidelijke definitie van het begrip ploegenwerk in de wet heel wat discussies met zicht meebracht tijdens de controles.

De staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid benadrukte in zijn antwoord dat de aanbevelingen over de verduidelijking van de wetgeving op het vlak van onderzoek en ontwikkeling in 2023 aan bod kwamen tijdens de besprekingen over het fiscalehervormingsproject, maar dat dit project uiteindelijk niet werd afgerond.

Het Rekenhof concludeert dat de FOD Financiën voor meerdere vrijstellingen de aanbevelingen van de initiële audit deels heeft doorgevoerd. Sommige werkzaamheden, waaronder die in verband met de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling, lopen nog steeds en/of bevinden zich in de fase van voorontwerp van wet.

Hoofdstuk 4

Uitvoering van het controlebeleid van de vrijstellingen

Het Rekenhof onderzoekt in dit hoofdstuk welk gevolg werd gegeven aan zijn aanbevelingen van 2019 over de manier waarop de FOD Financiën zijn controlebeleid inzake de vrijstellingen van storting van de bedrijfsvoorheffing uitvoert.

Het Rekenhof analyseerde 60 dossiers die de FOD Financiën naar aanleiding van de actie 2021 controleerde. Bij die analyse van de steekproef werd gekeken naar de kwaliteit van de verslagen, de opvolging van de controletactieken en de operationele moeilijkheden waarmee de controleurs te kampen hebben.

Hoofdstuk 5 zal gaan over de analyse van de dossiers met betrekking tot de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling.

4.1 Bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de initiële audit

4.1.1 Tussen 2014 en 2019 uitgevoerde controleacties

Toen de audit van 2019 werd uitgevoerd, waren sinds 2014 vier controleacties gefocust op de vrijstellingen van storting van de bedrijfsvoorheffing. Voor de acties van 2014, 2015 en 2017⁴⁵ werd een aanzienlijk aandeel dossiers gewijzigd: 48,5 % (2014), 55,6 % (2015), 46 % (2017). Bovendien werden bepaalde vrijstellingen niet gecontroleerd wegens de moeilijkheden om de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstellingen en de noties in de artikelen van het WIB 92 te interpreteren. In 2017 ging het om de vrijstelling voor ploegen- en nachtarbeid, en in 2018 om de vrijstellingen voor ploegen- en nachtarbeid en voor onderzoek en ontwikkeling.

Het Rekenhof formuleerde de aanbeveling om bij de volgende acties alle vrijstellingen van storting van de bedrijfsvoorheffing te controleren, vooral de vrijstellingen die tot de hoogste kosten hadden geleid, namelijk de vrijstellingen voor ploegen- en nachtarbeid en die voor onderzoek en ontwikkeling.

4.1.2 Onderzoek van een steekproef van dossiers

In zijn initiële verslag stelde het Rekenhof het resultaat voor van zijn analyse van een steekproef van dossiers die bij de acties van 2017 en 2018 werden gecontroleerd en van informatie die werd bekomen bij bezoeken aan de operationele diensten die instonden voor de controles.

⁴⁵ In 2016 werd geen controleactie georganiseerd.

Het stelde vast dat alle ambtenaren hun controledossiers invulden in Stirco⁴⁶. De verslagen van de ambtenaren waren echter van wisselende kwaliteit. De dienst TACM kon geen voordeel halen uit de vroegere controleacties om de toekomstige controles beter te focussen en te omkaderen. Dit komt doordat het systeem traag is aangezien er vaak heel wat documenten worden ingeladen, doordat er geen gestandaardiseerd controleverslag is en vanwege het formaat van de resultatenfiches.

Het Rekenhof beval aan de verslagen in Stirco te verbeteren om ervoor te zorgen dat de dienst TACM gemakkelijker feedback zou krijgen uit de controles.

Het Rekenhof beval tot slot aan Stirco sneller en gebruiksvriendelijker te maken om ervoor te zorgen dat alle belangrijke bewijskrachtige elementen gemakkelijker kunnen worden ingeladen.

Uit het dossieronderzoek kwamen verschillende factoren naar voren die verklaren waarom geselecteerde dossiers niet altijd tot productieve controles leidden:

- De ambtenaren volgden niet altijd de instructies van de controletactiek.
- De ambtenaren kregen te maken met moeilijkheden die samenhangen met de manier waarop sommige luiken van de wetgeving waren geformuleerd, met de verwevenheid van niet-fiscale elementen in de wetgeving en met constant evoluerende maatregelen.
- Voor de vrijstellingen voor overuren, ploegen- en nachtarbeid moest de ambtenaar bij klanten van uitzendkantoren nagaan of bepaalde toepassingsvoorwaarden werden nageleefd. Gelet op het mogelijk grote aantal klanten bleek de controle vaak te hoog gegrepen voor één enkele ambtenaar.
- Uit de dossiers die werden onderzocht in verband met de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling bleken er bepaalde problemen met de interpretatie van het eigenlijke begrip “onderzoek en ontwikkeling”, met de diplomavooraanbestedingen, met de adviezen van Belspo en met de voorwaarden in verband met de werktijden.

Het Rekenhof formuleerde de volgende aanbevelingen:

- modellen voor vragen om inlichtingen in Stirco inladen, waarmee de ambtenaren hun werk gemakkelijker en sneller zullen kunnen uitvoeren maar waarmee de controletactiek ook beter zal kunnen worden opgevolgd;
- de ambtenaren briefen zodat ze weten voor welke vrijstelling het dossier dat ze controleren, werd geselecteerd;
- het systeem van adviezen van Belspo evalueren en hervormen inzake de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling;
- bepalen dat enkel de operationele diensten van de FOD Financiën een advies aan Belspo kunnen vragen zodra de belastingschuldige het voorwerp uitmaakt van een controle door de FOD Financiën of wanneer deze een klacht heeft ingediend;
- de risico's evalueren in verband met het gebruik van bepaalde vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing door uitzendkantoren.

⁴⁶ De interne Stirco-toepassing beheert alle fiscale controles in verband met de personenbelasting, van bij de selectie tot de afsluiting ervan.

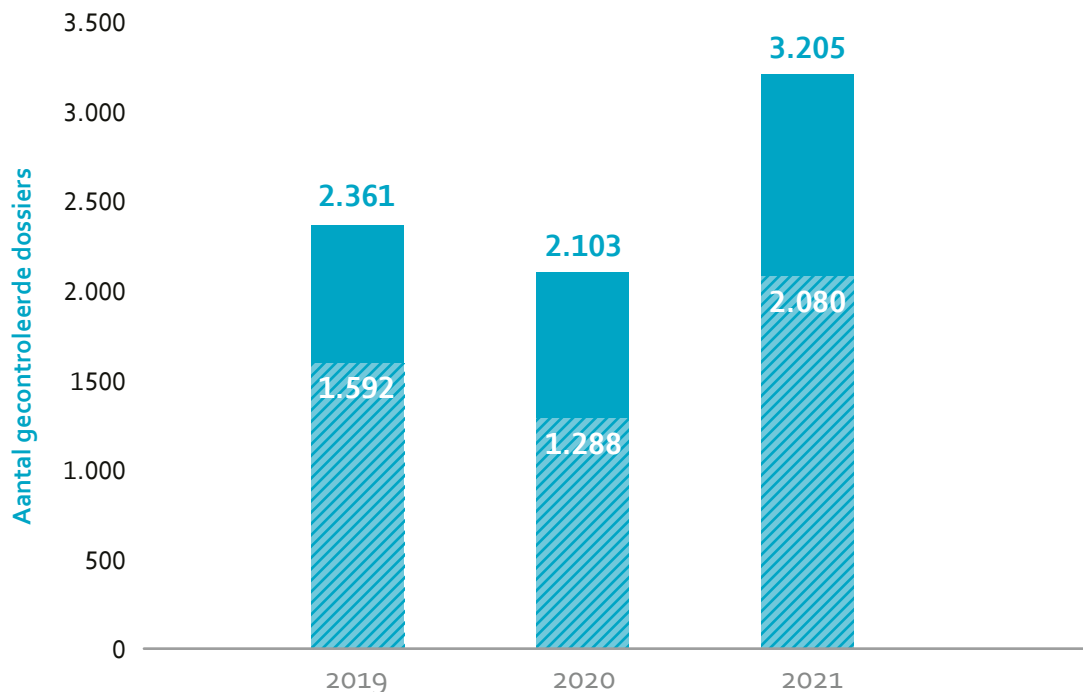
4.2 Opvolgingsaudit

4.2.1 Tussen 2019 en 2022 uitgevoerde controleacties

Sinds de initiële audit focusten vier controleacties op de vrijstellingen van storting van de bedrijfsvoorheffing (2019, 2020, 2021 en 2022). Op 30 juni 2023 was de controleactie 2022 niet afgerond.

De volgende figuur geeft aan hoe productief ze waren, d.w.z. in hoeveel dossiers de controle van de FOD Financiën leidde tot een aanvullende voorheffing die ten laste van de belastingschuldige werd ingekohierd.

Figuur 1 – Productiviteit van de controleacties 2019, 2020 en 2021 met betrekking tot de vrijstellingen van storting van de bedrijfsvoorheffing



■ Waarvan aantal dossiers die leidden tot een voorheffingssupplement

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de FOD Financiën

De FOD Financiën bezorgde het Rekenhof een uitsplitsing van de resultaten per categorie van vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor 2018 tot 2021. Zij vermeldde het jaarbedrag van de fiscale uitgaven voor de vrijstellingen, per vrijstellingscode, en voor elke code het aantal begunstigde ondernemingen en de soort onderneming (onderworpen aan de VenB of aan het PB, grote onderneming of KMO).

Het Rekenhof stelt vast dat de vrijstelling voor ploegen- en nachtarbeid alsook die voor de steunzones niet werden gecontroleerd bij de actie 2019. Voor de controleacties van 2021 en 2022 werden alle vrijstellingen gecontroleerd, behalve deze voor opleiding, die pas van toepassing was vanaf inkomstenjaar 2021. Er is nog geen specifieke controleactie gepland voor die vrijstelling.

De FOD Financiën stelde in zijn antwoord dat uit een onderzoek van de vrijstelling voor opleiding was gebleken dat, rekening houdende met de totale kost van de vrijstelling en het lage aantal ondernemingen dat er gebruik van maakt, de kost voor het opzetten van een controleactie te hoog zou zijn ten aanzien van het risico en dat, indien die trend zou wijzigen, de administratie haar standpunt zal herevalueren.

De FOD gaf ook aan dat, voor de vrijstelling voor de steunzones, de voorwaarde was dat de job gedurende drie tot vijf jaar werd aangehouden en dat daarvan *a posteriori* een attest was opgesteld, maar dat de eerste attesten pas in 2018, of zelfs in 2019, werden ingediend, waardoor die controles niet hadden kunnen plaatsvinden in 2019.

Tot slot benadrukt de FOD Financiën dat gezien de aanslagtermijnen die zijn opgenomen in de artikelen 353 en verder van het WIB92, waaronder artikel 358, het hem is toegestaan de belasting of aanvullende belasting te vestigen binnen de vijf jaar die volgen op een onvolledige of onjuiste aangifte op dat vlak.

4.2.2 Onderzoek van een steekproef van dossiers

Het Rekenhof selecteerde 60 dossiers in verband met een in 2021 uitgevoerde controle (op 2.515 dossiers) en analyseerde deze in Stirco. De FOD Financiën voert de controle uit per belastingschuldige en niet volgens soort vrijstelling.

4.2.2.1 Productiviteit van de dossiers van de steekproef

Van de 60 onderzochte dossiers (50 imperatieve en 10 indicatieve⁴⁷) werden er 59 effectief gecontroleerd en werd een dossier “niet van toepassing” afgesloten. Drieëndertig dossier bleken productief te zijn (27 voor één vrijstelling en 6 voor meerdere vrijstellingen).

⁴⁷ De dossiers die de ambtenaren van de FOD Financiën moeten controleren, zijn imperatief, terwijl de andere “indicatieve” dossiers zijn.

Tabel 7 – Productiviteit van 60 dossiers gecontroleerd in 2021 volgens soort vrijstelling

Vrijstelling	Aantal		Bedrag
	Aantal gecontroleerde vrijstellingen in de 60 geselecteerde dossiers ⁴⁸	Aantal productieve dossiers	Bedrag van de wijzigingen (in euro)
Ploegen- en nachtarbeid	20	13	1.809.744
Onderzoek en ontwikkeling	33	10	449.114
Startende ondernemingen	12	7	50.754
Looncorrectie	10	4	48.018
Overuren	11	2	985
Totaal	86	36	2.358.615

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens uit Stirco

De ambtenaren beschikken voortaan over modelvragen per vrijstelling voor de vragen om inlichtingen.

De theoretische tijd die de dienst TACM toekent om de dossiers te behandelen, stemt tot slot overeen met of benadert de tijd die de ambtenaren werkelijk eraan besteden, zoals gerapporteerd in Stirco.

4.2.2.2 Kwaliteit van de verslagen

Alle controleambtenaren vullen hun controledossier in Stirco in. De ambtenaren volgen de door de dienst TACM vastgelegde controletactieken, behalve in twee van de onderzochte dossiers.

Er werd een model opgesteld voor de controleverslagen. De ambtenaar vult dat in en laadt het in in Stirco (slechts 1 van de 60 geanalyseerde dossiers bevatte geen controleverslag). Met uitzondering van drie dossiers bevat het verslag informatie over het verloop van de controle en de specifieke elementen die werden gecontroleerd (soort vrijstelling, toekenningsvoorwaarden enz.).

De resultatenfiche werd aangepast voor de controles van de vrijstellingen van storting van voorheffing. Het gaat om een gestandaardiseerd elektronisch formulier waarmee het cijferresultaat van de controles kan worden samengevat. Die fiche wordt altijd ingevuld en vermeldt voortaan het in te kohieren bedrag per soort vrijstelling. Die werkwijze maakt het mogelijk de risicoanalyse voor de selecties voor de komende controles te verbeteren en vermeldt in detail de productiviteit per vrijstelling als er sprake is van verschillende vrijstellingen.

⁴⁸ Aangezien een dossier soms op verschillende vrijstellingen betrekking kan hebben, is het normaal dat het totaal van deze kolom groter is dan 60.

4.2.2.3 Verbetering van de Stirco-toepassing

Er werden sinds de initiële audit talrijke verbeteringen aangebracht in de Stirco-toepassing:

- De interface past zich aan aan de gebruiker om de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.
- De resultatenfiche vermeldt details per soort vrijstelling.
- De dossierelementen kunnen makkelijker worden ingeladen.
- De toepassing stelt brieven op en verstuurt die⁴⁹ (vraag om inlichtingen, bericht van wijziging, kennisgeving van ambtshalve belasting, kennisgeving van taxatiebeslissing).
- Het controleverslag is gebaseerd op een in de toepassing gegenereerd model en de belastingplichtige kan het online raadplegen op de website MyMinFin.
- De ambtenaren worden gebriefd over de redenen waarom een opdracht wordt geselecteerd.

4.2.2.4 Risico's in verband met de toekenning van vrijstellingen aan uitzendkantoren

Uitzendkantoren doen regelmatig een beroep op vrijstellingen voor hun uitzendkrachten. Bij een controle moet de FOD Financiën de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstellingen *a posteriori* verifiëren bij de firma's die klant zijn en waar het werk wordt gepresteerd. Dat zijn bijzonder ingewikkelde controles aangezien ze betrekking hebben op verschillende werknemers, plaatsen en tewerkstellingsperioden. De FOD Financiën ontwikkelde sinds 2021 een specifieke tactiek om die controles beter aan te pakken, daarbij steunend op een netwerk van deskundigen en een tactiek per proces gecombineerd met representatieve steekproeven. De uitzendsector werd ook bij die demarche betrokken om een samenwerkingsprotocol met de FOD Financiën uit te werken. Dat protocol is er nog niet. Die controles worden voortgezet sinds ze in 2021 van start gingen.

4.3 Conclusies

Het Rekenhof stelt vast dat de FOD Financiën niet alle vrijstellingen van storting van de bedrijfsvoorheffing heeft gecontroleerd bij de sinds de initiële audit uitgevoerde controles. Zo werd de vrijstelling voor ploegen- en nachtarbeid niet gecontroleerd bij de actie 2019 ondanks de aanzienlijke kostenpost die ze vertegenwoordigt. De vrijstelling voor steunzones kon niet worden gecontroleerd bij de actie 2019 aangezien de attesten van behoud van job pas in 2018 en zelfs in 2019 zijn toegekomen bij de FOD Financiën. Voor de controleacties van 2021 en 2022 werden alle vrijstellingen gecontroleerd, behalve de vrijstelling voor opleiding, die pas van toepassing is sinds inkomstenjaar 2021.

De FOD Financiën geeft in zijn antwoord aan dat hij op basis van de aanslagtermijnen van het WIB92 vijf jaar de tijd heeft om zijn controles uit te voeren. Hij voegt er ook aan toe dat uit zijn risicoanalyse van de vrijstelling voor opleiding was gebleken dat het risico te laag was om controles te organiseren.

Het Rekenhof stelt vast dat de kwaliteit van de verslagen erop is verbeterd. Het controleverslag werd immers in een vast formaat gegoten en wordt door alle ambtenaren gebruikt. De belastingplichtige

⁴⁹ De ambtenaren moeten de brieven niet meer individueel afdrukken, ondertekenen, scannen en opladen. Ze worden gegenereerd in de toepassing, en automatisch via e-mail en in papieren vorm aan de belastingplichtige toegezonden. Na de inwerkingtreding van de zogenoemde "Digilex"-wet van 26 januari 2021 (betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten) zou die verzending in 2025 enkel nog elektronisch gebeuren.

kan het verslag ook online raadplegen, en zien hoe de controles zijn verlopen en welke elementen werden gecontroleerd. De resultatenfiche vermeldt de gedetailleerde cijferresultaten.

De ergonomie en de gebruikersvriendelijkheid van de Stirco-toepassing gingen er algemeen ook op vooruit. De toepassing stelt voor de voornaamste documenten modellen voor en kan het gecentraliseerd versturen van vooraf ingevulde brieven beheren.

Voor de controles van de uitzendkantoren werd een specifieke tactiek uitgewerkt. Die tactiek is gebaseerd op een tactiek per proces gecombineerd met representatieve steekproeven, en vergemakkelijkt de controle.

Hoofdstuk 5

Vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

In dit hoofdstuk onderzoekt het Rekenhof de controle die de FOD Financiën en Belspo uitoefenen op de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling.

Het Rekenhof heeft een steekproef van dossiers geanalyseerd die de FOD Financiën tijdens de actie 2021 heeft gecontroleerd, alsook een steekproef van Belspo-dossiers.

5.1 Rol van Belspo

Sinds 2014⁵⁰ moeten bedrijven die gebruik willen maken van de vrijstelling ter bevordering van onderzoek en ontwikkeling hun project vooraf inschrijven bij Belspo. De manier waarop die inschrijving, de zogenaamde ‘kennisgeving’, in de praktijk moet gebeuren, is niet wettelijk vastgelegd. Ze gebeurt hetzij mondeling door een presentatie aan Belspo, hetzij via een brief per post of een mail, of nog, aan de hand van een elektronisch formulier. Het is aan de belastingplichtige om zijn inschrijving te bewijzen. Hij beschikt daartoe over alle door het gemeen recht toegestane bewijsmiddelen, behalve de eed.

De kennisgeving moet de volgende informatie bevatten:

- de identificatie van de werkgever die de bedrijfsvoorheffing verschuldigd is;
- een beschrijving van het project of programma waaruit blijkt dat het gericht is op fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling;
- de vermoedelijke begin- en einddatum van het project of programma.

Deze aanmeldingsprocedure is bedoeld om “een betere controle in te voeren om mogelijke misbruiken uit te sluiten”. Bovendien biedt Belspo de onderneming die de vrijstelling aanvraagt de mogelijkheid een overlegmoment te vragen.

Het Hof van Cassatie heeft zich in twee geschillen uitgesproken over het begrip “voorafgaand”. In zijn arrest van januari 2023 bevestigde het hof het standpunt van het hof van beroep van Gent⁵¹ dat de aanmelding moet plaatsvinden vóór de startdatum van het project of programma⁵².

In de praktijk controleert Belspo de aanmeldingen niet systematisch en verstrekt hij geen formele beslissing. Als bedrijven dat wensen, kunnen ze Belspo wel vragen om een advies dat bevestigt dat het project of programma inderdaad binnen het toepassingsgebied van het onderzoek en de ontwikkeling valt. Belspo heeft dan een maand de tijd om na te gaan of de aanvraag volledig is

⁵⁰ Artikel 3, 5° en artikel 7, 3° lid, van de wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling.

⁵¹ Hof van beroep van Gent, 5 mei 2020, 2019/AR/400.

⁵² Hof van Cassatie van België, 1° kamer, arrest van 6 januari 2023, rol nr. F.21.0184.N, www.juportal.be.

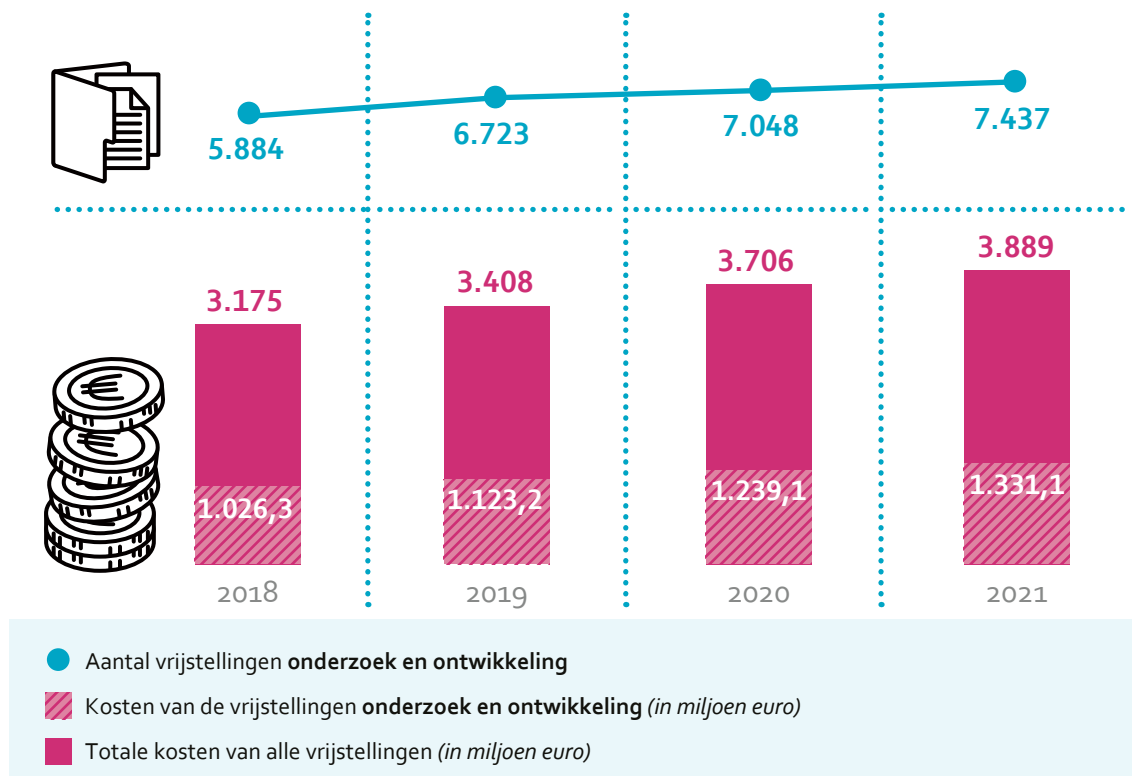
en vervolgens nog eens drie maanden om een advies uit te brengen aan de onderneming⁵³. Na afloop van de adviesprocedure oordeelt Belspo “binnen de kortst mogelijke termijn of de aangemelde onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of programma’s beantwoorden aan de vooropgestelde doelstellingen. Wanneer dit niet het geval is, zal de al toegepaste vrijstelling van doorstorting worden teruggenomen”⁵⁴. Dit advies moet ook naar de FOD Financiën gestuurd worden. Daarnaast kan ook de FOD Financiën Belspo om een advies vragen, als hij naar aanleiding van een controle wil weten of het project of programma binnen het toepassingsgebied van het onderzoek en de ontwikkeling valt en er nog geen advies werd aangevraagd en verstrekt. In beide gevallen is het advies van Belspo bindend en definitief.

5.2 Dossiers onderzocht bij de FOD Financiën

Voor het inkomstenjaar 2021 werden 7.437 vrijstellingen ter bevordering van onderzoek en ontwikkeling verleend, voor een totaal van 1,33 miljard euro, wat neerkomt op ongeveer 34 % van de totale kosten van de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

De volgende figuur geeft in detail de evolutie weer van de vrijstelling (aantal verleende vrijstellingen en kosten) sinds 2018 in vergelijking met de totale vrijstellingen.

Figuur 2 – Evolutie van het aantal en van de kosten van de vrijstellingen voor onderzoek en ontwikkeling (in aantal en in miljoen euro) in vergelijking met de totale vrijstellingen (in miljoen euro)



Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van FOD Financiën meegedeeld in mei 2023

⁵³ Artikel 95³ KB/WIB 92.

⁵⁴ Parl. St. Kamer, 17 april 2013, [DOC 53 2756/001-2757/001](#), Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling, Memorie van toelichting, p. 4 en p. 7, www.dekamer.be.

Van de 60 controledossiers van de FOD Financiën die het Rekenhof heeft onderzocht (zie [hoofdstuk 4](#)), hadden er 33 betrekking op onderzoek en ontwikkeling.

Tijdens zijn onderzoek heeft het Rekenhof de volgende operationele moeilijkheden vastgesteld voor de FOD Financiën:

- De adviezen van Belspo worden uitgebracht voor de aangekondigde duur van het project en worden pas aan het eind van het project opnieuw onderzocht. Van de geraadpleegde dossiers onderzocht het Rekenhof vijf adviezen. Ze werden uitgebracht tussen 2016 en 2023. De adviezen waren onsamenhangend van vorm en onvoldoende gemotiveerd.
- Informatie over de aard van de wetenschappelijke activiteiten die de basis van het advies vormt, is niet altijd beschikbaar, zodat de FOD Financiën niet kan nagaan of de belastingplichtige de voorwaarden voor het toekennen van de vrijstellingen heeft vervuld.
- In het geval van onderzoekers die ook op andere projecten werken, komen bedrijven enkel in aanmerking voor een vrijstelling in verhouding tot de onderzoeksactiviteit. Ze houden echter niet altijd de arbeidstijd bij.
- In gevallen waarin geen advies werd gevraagd aan Belspo, is de loutere aanmelding van het project of het programma van de belastingplichtige bij Belspo soms te algemeen, zodat de FOD Financiën niet altijd kan beoordelen of de vrijstelling wel gegrond is. Bovendien beschikken de belastingcontroleurs soms niet over de nodige kwalificaties om zich te kunnen uitspreken. Zo stond in een controleverslag dat de controleur zich niet gekwalificeerd achtte om de aard van de activiteiten te beoordelen en dat dat aspect niet kon worden gecontroleerd. Die vermelding stond ook in de overeenkomst die aan het eind van de controle met de belastingplichtige werd gesloten.
- Sommige controlediensten van de FOD Financiën vragen documenten op bij Belspo, andere doen dat bij de belastingplichtige.
- Tijdens een controle in 2021 bleek dat een adviesaanvraag die in 2019 door de gecontroleerde onderneming was ingediend bij Belspo, nog niet was verwerkt. De controleur moest dus controleren of aan de vrijstellingsvoorwaarden was voldaan terwijl een bindend advies in behandeling was. Het betreffende advies werd in maart 2023 uitgebracht.

5.3 Bij Belspo onderzochte dossiers

Van de 33 dossiers over onderzoek en ontwikkeling heeft het Rekenhof negen dossiers onderzocht waarvoor Belspo in het kader van de aanmeldingsprocedure een advies of attest had afgeleverd (zie hierna, [punt 5.3.2](#)).

Het Rekenhof heeft ook een globale analyse gemaakt van de gegevens in verband met de 119 adviezen die Belspo in 2022 heeft uitgebracht. Een grondig onderzoek van zes adviezen heeft verschillende problemen blootgelegd met de behandelingstermijnen, de rechtszekerheid en de controle van de vrijstellingsvoorwaarden.

5.3.1 Behandelingstermijnen

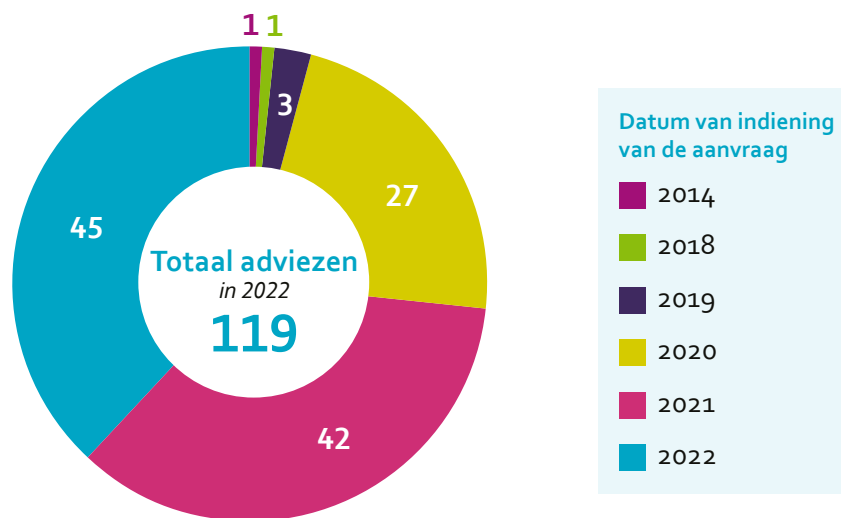
Hoewel Belspo binnen de maand moet onderzoeken of een adviesaanvraag volledig is en die aanvraag vervolgens binnen de drie maanden moet behandelen, ontbreekt in de onderzochte dossiers elk spoor van dit eerste formele onderzoek.

Belspo heeft bovendien geen formele procedure opgesteld voor de behandeling van adviesaanvragen en houdt zich ook niet aan de chronologische volgorde waarin die in principe moeten worden

behandeld, wat mogelijk een schending inhoudt van de gelijke behandeling van aanvragers. Zo werden er twee adviezen uitgebracht vóór de datum van de formele aanvraag. Een ander advies werd op de dag zelf van de adviesaanvraag uitgebracht. Nog andere adviesaanvragen worden pas jaren later behandeld.

De volgende figuur geeft het aantal adviezen dat in 2022 is uitgebracht, volgens het jaar van de aanvraag.

Figuur 3 – In 2022 door Belspo uitgebrachte adviezen



Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Belspo

De in 2022 uitgebrachte adviezen hadden betrekking op aanvragen ingediend tussen 2014 en 2022. Belspo baseert zich dus niet op de datum waarop de aanvraag werd ingediend, zoals de wet nochtans voorschrijft. Bij de behandeling van de adviesaanvragen geeft Belspo voorrang aan dringende aanvragen die betrekking hebben op fiscale geschillen en op projecten die lopen tijdens de periode die op het ogenblik van het onderzoek door de FOD Financiën wordt gecontroleerd.

Hoewel wettelijk niet is bepaald dat een adviesaanvraag vóór de start van een project moet worden ingediend, stelt het Rekenhof vast dat 71 van de 119 in 2022 uitgebrachte adviezen betrekking hadden op projecten die al waren afgerond, waarvan het oudste in 2017 was afgelopen. Dat kan het nut van het proces ondermijnen.

5.3.2 Rechtszekerheid

Op verzoek van de belastingplichtigen geeft Belspo een “attest in het kader van de aanmeldingsprocedure en van een overleg”. Deze attestprocedure heeft geen enkele wettelijke basis en komt bovenop de eerder genoemde wettelijke procedure voor de aanmelding van de projecten. Ze is ook vreemd aan de bindende adviesprocedure. Volgens het Rekenhof kan dit document belastingplichtigen en belastingcontroleurs misleiden, vooral omdat het is opgesteld na overleg en vaak in bewoordingen die de indruk wekken dat het om een advies gaat.

Belspo moet zijn adviezen op feitelijke en juridische gronden motiveren, overeenkomstig de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. In principe moet het daarin motiveren waarom het van mening is dat de aard van het geplande project onderzoek en ontwikkeling inhoudt. De meeste van de onderzochte adviezen zijn onvoldoende gemotiveerd. Sommige adviezen vermelden bijvoorbeeld enkel de titel van de projecten - zonder uit te leggen waarom het project binnen het toepassingsgebied van onderzoek en ontwikkeling valt - en niet de referentie of de datum van de formele adviesaanvraag. De vorm varieert sterk.

Het arrest van 16 maart 2021 van het hof van beroep te Antwerpen toont aan hoe belangrijk een motivering van die adviezen is. Het geeft aan welke spanningen er zijn tussen de FOD Financiën en Belspo. In het dossier in kwestie betwist de FOD Financiën de geldigheid van een advies, dat hij onvoldoende gemotiveerd acht, alsook de toepassing van de vrijstelling op de verrichte activiteiten. Bovendien beweert de FOD dat Belspo partij kiest voor de belastingschuldige werkgever. Het hof van beroep erkent wel de geldigheid van het weinig gedetailleerde advies van Belspo, met name omdat het tijdens de gerechtelijke procedure is aangevuld met een tweede bindend advies.

Bepaalde vermeldingen van Belspo in de adviezen, die de wet bindend maakt, doen twijfels rijzen over de rechtmatigheid van eventuele controles door de FOD Financiën en over de rechtszekerheid die daaraan moet worden verbonden.

Zo merkte het Rekenhof in een advies van Belspo uit 2022 de vermelding op dat art. 275³ WIB geen wijze van aanmelding voor deze projecten en programma's voorschrijft en logischerwijze dan ook geen instantie aanduidt die deze aanmeldingen zou kunnen controleren. Deze stelling uit een advies lijkt de legitimiteit van de FOD Financiën om de realiteit van de elementen van het project zoals aangemeld te controleren, in twijfel te trekken.

In een ander advies uit 2022 verklaart Belspo over een aanvraag ook dat het *“aldus kennis heeft kunnen nemen van de overeenkomsten en hun aanvullingen en wijzigingen tussen [...] en [...]. Die documenten zijn vertrouwelijk en aangezien Belspo op basis van art. 275³ WIB en art. 95³ KB/WIB gemachtigd is om bindende adviezen uit te brengen over de vraag of de activiteiten aan de reglementaire doelstellingen voldoen, is de latere verspreiding van die documenten naar een andere overheidsdienst niet relevant”*.

In een derde advies uit 2022 trekt Belspo de gelijke behandeling van belastingschuldige werkgevers tijdens belastingcontroles in twijfel: *“Op basis van de informatie waarover Belspo beschikt, zou er in 2019 een belastingcontrole hebben plaatsgevonden over het jaar 2017; de onderneming werd toen niet geconfronteerd met terugvorderingen. Belspo heeft dit fenomeen, met name opeenvolgende belastingcontroles die tot tegengestelde resultaten leiden, ook al bij andere bedrijven vastgesteld”*.

In het algemeen stelt Belspo dat de wet zich verzet tegen een formele controle van de aanmeldingen door de FOD Financiën en tegen eventuele rechtzettingen⁵⁵.

⁵⁵ Zie Ayming, *Belgische Innovatiebarometer 2021*, p. 50-53 waar Belspo in zijn bijdrage onder meer aangeeft: *“Deze formalistische controles en de eraan gekoppelde terugvorderingen door de fiscus zijn bijgevolg niet te motiveren op basis van de regelgeving; de regelgeving spreekt dit zelfs tegen”*.

5.3.3 Controle van de voorwaarden van de vrijstelling

Zoals eerder vermeld in [punt 5.1](#) stelt de memorie van toelichting van het wetsontwerp van 17 april 2013 dat “een betere controle wordt ingevoerd om mogelijke misbruiken uit te sluiten”⁵⁶. Bij het onderzoek van de vrijstellingsdossiers stelde het Rekenhof vast dat het aantal activiteiten dat onder Belpo valt en aan de definitie van onderzoek en ontwikkeling beantwoordt, zeer ruim is (bijvoorbeeld: biotechnologie, mode, informatica, banksector, bouwengineering, voeding enz.).

Het Rekenhof stelt vast dat in 2022, in alle bij Belpo ingediende adviesaanvragen, een positieve beslissing is genomen.

Ondanks het groeiende succes van deze vrijstelling (1,33 miljard euro in 2021), is er over het algemeen geen transparantie over het type project dat kan worden goedgekeurd, behalve via het wettelijke kader⁵⁷ of de vonnissen die zijn uitgesproken naar aanleiding van een belastinggeschil.

De fiscale cel van Belpo telt vier medewerkers (3,8 voltijdse equivalenten), van wie er slechts één de adviesaanvragen ten gronde onderzoekt en nagaat of de beoogde onderzoeksactiviteit in aanmerking komt voor de vrijstelling (gemiddeld 330 per jaar van 2017 tot 2022). Die persoon vertegenwoordigt Belpo ook bij internationale instellingen (Europese Unie en OESO) en behandelt aanvragen met betrekking tot de aftrek voor innovatie-inkomsten inzake software en die met betrekking tot de tax shelter - podiumkunsten.

Ondanks de bedragen die op het spel staan en het definitieve karakter van het bindende advies, is er binnen Belpo geen interne beheersing met betrekking tot dit onderzoek van de adviesvragen en er is evenmin een beoordeling door collega's of de hiërarchie. Naast andere taken⁵⁸ besteedt de ambtenaar die de adviesaanvragen onderzoekt, een deel van zijn tijd om tussen te komen in geschillen met de FOD Financiën over vrijstellingen voor onderzoek en ontwikkeling.

Bovendien kan de fiscale cel van Belpo niet garanderen dat zijn archieven volledig zijn. Zo werd van drie van de negen onderzochte fiscale dossiers geen kopie van het afgeleverde attest bewaard.

De controleprocedures zijn slecht gedefinieerd. De adviezen worden vóór aanvang, tijdens of na afloop van het project gevraagd. Belpo baseert zijn adviezen op verklaringen, aangezien de realiteit van het project niet wordt gecontroleerd (fysieke materialiteit, boekhouding enz.). Toch betwist Belpo de legitimiteit van de FOD Financiën om z'n controles uit te voeren.

⁵⁶ Parl. St. Kamer, 17 april 2013, [DOC 53 2756/001-2757/001](#), Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling. Memorie van toelichting, p. 4, www.dekamer.be.

⁵⁷ Artikel 275³, § 3, WIB 1992. Onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma's moeten fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling tot doel hebben. Wat de ontwikkeling van commercieel bruikbare prototypes en proefprojecten betreft, valt het onderzoek onder de experimentele ontwikkeling indien het prototype noodzakelijkerwijs het commercieel eindproduct is en de productie ervan te duur is om alleen voor demonstratie- en validatiedoelinden te worden gebruikt. Onder experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan de routinematige of periodieke wijziging van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante activiteiten.

⁵⁸ Advies inzake innovatieaftrek.

Bovendien kan de FOD Financiën die vrijstellingen ook niet efficiënt controleren, en wel om volgende redenen:

- Adviesaanvragen worden niet chronologisch behandeld op datum van indiening van de aanvraag.
- De looptijd van de projecten kan variëren van één tot tien jaar voor de onderzochte dossiers.
- Zijn bevoegdheid wordt betwist (zie boven).
- De FOD Financiën heeft geen toegang tot de databank van aanmeldingen en adviesaanvragen van Belspo als input voor zijn risicoanalyse. Hij ontvangt echter een kopij van de adviezen, die hij elektronisch bijhoudt.
- De onderneming kan de aanmeldingen op elk moment *in real time* wijzigen, met name tijdens de belastingcontrole van de FOD Financiën, en een adviesaanvraag kan ook op elk moment worden gedaan, ook na afloop van het project of tijdens een belastingcontrole⁵⁹. De aanmeldingstool van Belspo registreert enkel het ogenblik waarop iets is gewijzigd, en niet wat er is gewijzigd. Belspo kan ook geen kopieën bezorgen van eerdere versies van aanmeldingen of adviesaanvragen, noch bepalen wat er op een bepaalde datum is gewijzigd.
- Belspo deelt de aanvullende elementen van de aanvraag of van de aanmelding niet mee aan de FOD Financiën zonder het akkoord van de belastingplichtige. Belspo krijgt bepaalde informatie mondeling.

In de toekomst zullen de controles mogelijk nog ingewikkelder zijn aangezien Belspo op 5 juli 2023 op zijn website aanbeveelt, de aanmeldingen niet meer jaarlijks te actualiseren: *“Ons advies voor een jaarlijkse of periodieke actualisatie van de aanmelding van projecten en programma’s vervalt tijdelijk. Wij raden aan de reeds aangemelde programma’s voor 2023 om te zetten naar programma’s voor meerdere jaren, waarbij geen jaartal vermeld wordt in de titel van het programma en een voldoende lange, doch realistische looptijd, aan te geven. [...] Zoals hierboven reeds gesteld, vragen we voor wat betreft de jaarlijkse of periodieke actualisatie van projecten/programma’s te wachten tot er duidelijke instructies volgen na de antwoorden op de parlementaire vragen [...]”*.

Het Rekenhof stelt dan ook vast dat de problemen die tijdens de initiële audit werden aangehaald bij de samenwerking tussen Belspo en de FOD Financiën, nog zijn verergerd.

5.4 Conclusies

Voor de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling die een fiscale uitgave van meer dan een miljard euro per jaar vertegenwoordigt, zijn de tijdens de initiële audit vastgestelde problemen nog verergerd en kunnen ze de rechtszekerheid mogelijk ondermijnen:

- De wettelijke behandelingstermijnen en de volgorde van indienen van aanvragen worden niet gerespecteerd.
- Belspo reikt attesten uit, documenten waarin de wet niet voorziet, die eruitzien als adviezen en voor onduidelijkheid zorgen bij de belastingplichtige en de diensten van de FOD Financiën.
- De formele en inhoudelijke voorwaarden van de door Belspo uitgebrachte adviezen en de documenten met betrekking tot de aanmeldingsprocedure zijn nog altijd niet wettelijk vastgelegd.
- De adviezen zijn onvoldoende onderbouwd en worden niet systematisch periodiek vernieuwd.
- Bepaalde adviezen van Belspo bestemd voor de belastingplichtigen trekken de controlebevoegdheden van de FOD Financiën in twijfel.

⁵⁹ In tegenstelling tot bijvoorbeeld het systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, die voorbehouden zijn aan een bijzondere situatie of verrichting die nog geen gevolgen van fiscale aard heeft opgeleverd.

- In 2022 is in alle adviesaanvragen een positieve beslissing genomen.
- De procedure om adviezen uit te brengen is niet omkaderd. Zo is er geen controle van de hiërarchie op de behandeling van adviesaanvragen. Een ambtenaar beslist over de al dan niet erkenning van projecten als onderzoek en ontwikkeling en dus ook over het al dan niet toekennen van vrijstellingen voor aanzienlijke bedragen.
- Belspo brengt zijn adviezen uit op basis van aangiften van de belastingplichtigen. In de praktijk controleert hij de door hen opgegeven elementen tijdens het project niet materieel, en zet hij vraagtekens bij de legitimiteit van de door de FOD Financiën uitgevoerde controles.
- Tijdens de controle kan een adviesaanvraag nog hangende zijn of door de gecontroleerde onderneming worden ingediend, wat het goede verloop van belastingcontroles verstoort.

De staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid benadrukte in zijn antwoord dat zijn beleidscel momenteel samenwerkt met Belspo om wijzigingen voor te stellen voor de regelgeving. Die wijzigingen zouden de juridische zekerheid van het proces moeten verbeteren en de behandeling van de vrijstellingsdossiers voor onderzoek en ontwikkeling moeten vergemakkelijken. Bovendien wordt ook de uitreiking van de attesten door Belspo in het kader van de aanmeldingsprocedure onder de loep genomen.

Het Rekenhof beveelt aan de bevoegdheden van de FOD Financiën en Belspo op het vlak van de adviesaanvragen en de controles snel te verduidelijken, alsook de vormelijke en inhoudelijke vereisten van de adviezen door Belspo en de motiveringsplicht van die adviezen op te nemen in de wet. Het beveelt daarnaast ook aan te zorgen voor een omkadering van de procedure voor het uitbrengen van adviezen, die in verhouding staat tot het financiële belang van de vrijstelling. Deze verduidelijking zal vermijden dat meningsverschillen tussen die administraties worden beslecht in de rechtbank ten nadele van begunstigden en van het gerechtelijke apparaat.

Hoofdstuk 6

Algemene conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof stelt vast dat de FOD Financiën de aanbevelingen uit de initiële audit deels heeft uitgevoerd, onder meer in het kader van het onderzoek van de uitgaven i.v.m. de vrijstellingen van de bedrijfsvoorheffing 2021, van de werkgroep rond het wetgevende luik die is samengesteld uit de verschillende diensten van de FOD Financiën en in het kader van de verschillende wetswijzigingen die sinds 2019 in werking zijn getreden.

Het stelt in het algemeen vast dat de kwaliteit van de controle van de vrijstellingen en van de verslagen die naar aanleiding daarvan worden opgesteld door de FOD Financiën is verbeterd.

De tijdens de initiële audit vastgestelde problemen met de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling zijn echter niet opgelost en de relaties tussen Belspo en FOD Financiën zijn nog verslechterd, terwijl de budgettaire impact van deze fiscale uitgave toeneemt (1,33 miljard in 2021). Die onenigheid tussen twee federale administraties, die deels gebaseerd is op een onduidelijke wetgeving, leidt tot juridische geschillen. Ze ondermijnt de rechtszekerheid waar elke belastingplichtige recht op heeft en schaadt de financiële belangen van de staat.

Het Rekenhof beveelt aan de bevoegdheden van de FOD Financiën en Belspo op het vlak van de adviesaanvragen en de controles snel te verduidelijken, de door Belspo uitgebrachte adviezen en ook de verplichte motivering van die adviezen vormelijk en inhoudelijk in de wet op te nemen, en de procedure voor het verstrekken van de adviezen te omkaderen, in verhouding tot het financiële belang van de vrijstelling.

De FOD Financiën gaf in zijn antwoord aan dat hij de aanbevelingen over de verdeling van de bevoegdheden tussen Belspo en de FOD onderschrijft. Hij wenst dat het toekomstige reglementaire kader daar rekening mee houdt.

6.1 Samenvatting van de opvolging van de initiële aanbevelingen

Het Rekenhof is nagegaan hoe elke aanbeveling werd uitgevoerd en kende er een kleurcode aan toe op basis van de mate waarin ze werd uitgevoerd:

	Volledig uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd

Thema	Aanbevelingen van de initiële audit (2019)	Gericht aan	Uitvoering
Evolutie van de vrijstellingen	1 De belastingplichtige werkgevers en de controleurs een stabiel en begrijpelijk wettelijk kader bieden en waarborgen dat de maatregelen in overeenstemming zijn met de verdragen van de Europese Unie	Wetgever Minister	
Doelstellingen, opvolging en evaluatie	2 Aan de vrijstellingen van bedrijfsvoorheffing nauwkeurige, concrete en meetbare doelstellingen toewijzen	Wetgever	
Uittekenen van het controlebeleid – risico-indicatoren en controle-tactiek	3 De risico-indicatoren verfijnen door bestaande interne en externe informatie te gebruiken (bezwaren, databases Belspo en sociale zekerheid, onderzoeken van de sociale inspectie...)	FOD Financiën Belspo	
	4 Een formele samenwerking met de sociale inspectie tot stand brengen voor de vrijstellingen die steunen op toepassingsvoorwaarden die betrekking hebben op sociale bepalingen	FOD Financiën	
	5 Bij elke controleactie een gestructureerde evaluatie uitvoeren, onder meer door een reeks gecontroleerde dossiers te analyseren	FOD Financiën	
	6 De resultaten van de controles uitsplitsen per vrijstellingscode in de resultatenfiche	FOD Financiën	
	7 Een controletactiek goedkeuren voor de vrijstellingen voor steunzones	FOD Financiën	
	8 Zich conformeren aan artikel 9 van EU-Verordening nr. 651/2014 betreffende publicatie en informering	FOD Financiën	
	9 Het begrip 'ploegenwerk' verduidelijken in het kader van de vrijstelling van storting van voorheffing voor nacht- en ploegenwerk	Wetgever Minister	
	10 De definities van onderzoek en ontwikkeling, van 'programma's en projecten', de begrippen in samenhang met de toegelaten diploma's en onderzoeksfuncties en de begrippen 'werkgever' en 'tijd besteed aan onderzoeksactiviteiten' verduidelijken en harmoniseren in het geval van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling	Wetgever Minister	

Thema	Aanbevelingen van de initiële audit (2019)	Gericht aan	Uitvoering
Uittekenen van het controle-beleid – risico-indicatoren en controle-tactiek	11 De criteria om te bepalen of een activiteit een voortzetting (of stopzetting) is voor startende ondernemingen en voor de <i>Young Innovative Companies</i> (YIC) verduidelijken	Wetgever Minister	
	12 De types vaartuigen die voor de vrijstelling voor baggervvaart in aanmerking kunnen komen en de manier om de tijd te meten die aan het baggeren werd besteed, verduidelijken	Wetgever Minister	
Uitvoering van de controles	13 Alle vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing in het kader van de controleacties 'vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing' controleren en in het bijzonder de vrijstellingen voor nacht- en ploegenwerk en voor onderzoek en ontwikkeling, die het meeste kosten	FOD Financiën	
	14 De rapportering in de Stirco-toepassing verbeteren door het formaat van de resultatenfiche van de dossiers in Stirco te herzien en/of door het controleverslag te structureren	FOD Financiën	
	15 De gebruiksvriendelijkheid en snelheid van de Stirco-toepassing verbeteren om het inladen van alle belangrijke bewijskrachtige elementen in het elektronisch controledossier te vergemakkelijken	FOD Financiën	
	16 Modellen voor vragen om inlichtingen in Stirco inladen, waarmee de ambtenaren hun werk gemakkelijker en sneller zullen kunnen uitvoeren en waarmee ook de controletactiek beter zal kunnen worden opgevolgd	FOD Financiën	
	17 De ambtenaren informeren over de vrijstelling waarvoor de dienst Tax Audit & Compliance Management (TACM) het dossier heeft geselecteerd, om de kansen op productieve dossiers te verhogen en een echte evaluatie van het rendement van de selectie in de hand te werken	FOD Financiën	
	18 De risico's van het inroepen van bepaalde vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing door uitzendkantoren evalueren, gelet op de moeilijkheden die ze bij de controle veroorzaken	Wetgever FOD Financiën	

Thema	Aanbevelingen van de initiële audit (2019)	Gericht aan	Uitvoering
Uitvoering van de controles	19 Het huidige systeem van adviezen van Belspo evalueren en hervormen; bij wet of koninklijk besluit de formele en inhoudelijke voorwaarden bepalen waaraan de adviezen en documenten van de procedure voor kennisgeving moeten voldoen, overeenkomstig de wettelijke verplichting tot formele motivering van bestuurs-handelingen; voorzien in jaarlijkse adviezen en kennisgevingen; Belspo de nodige middelen toekennen om de opdracht uit artikel 275 ³ van het WIB 92 te vervullen	Wetgever Minister	
	20 Ervoor zorgen dat alleen de operationele diensten van de FOD Financiën Belspo om een advies kunnen vragen zodra een belastingplichtige het voorwerp uitmaakt van een controle door de FOD Financiën of een klacht heeft ingediend	Wetgever FOD Financiën Belspo	

6.2 Nieuwe aanbevelingen

Thema	Aanbeveling	Gericht aan
Vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling	21 De bevoegdheden van de FOD Financiën en van Belspo op het vlak van de controles verduidelijken	Wetgever FOD Financiën Belspo
	22 De procedure voor het uitreiken van de adviezen intern controleren in verhouding tot het financiële belang van de vrijstelling	Belspo

Bijlage 1

Evolutie van de percentages en begunstigden van de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Gewijzigde vrijstellingen	
Initiële voordelen	Huidige voordelen
Overuren	
Vrijstellingspercentage: 24,75 % van het bruto-bedrag van de bezoldigingen die hebben gediend als berekeningsbasis om de overwerktoeslag te bepalen, gelijk verdeeld tussen de werknemer en de werkgever	Vrijstellingspercentage: 24,75 % van het bruto-bedrag van de bezoldigingen die hebben gediend als berekeningsbasis om de overwerktoeslag te bepalen, gelijk verdeeld tussen de werknemer en de werkgever Dit percentage wordt verhoogd tot maximaal 32,19 % of in bepaalde gevallen 41,25 % ⁶⁰
Beperkt tot de eerste 65 overuren	Beperkt tot de eerste 130 overuren en in bepaalde gevallen tot: • 180 uren⁶¹ • 220 uren voor de sector van werken in onroerende staat • 280 uren voor de sector van wegen- of spoorwegenwerken⁶² • 360 uren voor de sector van de horeca en de uitzendarbeid in die sector
Begunstigden: • werkgevers onderworpen aan de wet van 5 december 1968 • bedrijven erkend voor uitzendarbeid	Bijkomende begunstigden: • overheidsbedrijven⁶³ • bedrijven uit de sector van de wegen- en spoorwegenwerken⁶⁴

⁶⁰ 32,19 % voor een gepresteerd uur waarop een overwerktoeslag van 20% van toepassing is en 41,25 % voor een gepresteerd uur waarop wettelijk een overwerktoeslag van 50 of 100 % van toepassing is.

⁶¹ a) Voor de bezoldigingen die zijn betaald of toegekend tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020 en 1 januari 2022 en 31 december 2022, b) voor de bezoldigingen die zijn betaald of toegekend in 2021 op voorwaarde dat die 50 bijkomende overuren zijn gepresteerd in de periode tussen 1 juli tot en met 31 december 2021, c) voor de bezoldigingen die zijn betaald of toegekend in 2023 op voorwaarde dat het basiscontingent van 130 uren en die 50 bijkomende overuren worden gepresteerd in de periode tussen 1 januari 2023 tot en 30 juni 2023. Om te bepalen of het gaat om de eerste 180 overuren gepresteerd in 2021, voor de overuren gepresteerd tijdens de periode van 1 januari 2021 en 30 juni 2021, wordt een maximum van 130 uren in aanmerking genomen.

⁶² Met uitsluiting van het aanleggen van ondergrondse leidingen en kabels, of spoorwegenwerken en waarvoor de overheid oplegt om in het weekend, op feestdagen of 's nachts te werken.

⁶³ Sinds het project voor economisch herstel van 27 maart 2009.

⁶⁴ Met uitsluiting van het aanleggen van ondergrondse leidingen en kabels, of spoorwegenwerken en waarvoor de overheid oplegt om in het weekend, op feestdagen of 's nachts te werken.

Onderzoek en ontwikkeling	
Vrijstellingspercentage: 50 % van de ingehouden bedrijfsvoorheffing	Vrijstellingspercentage: • 80 % van de ingehouden bedrijfsvoorheffing • 25 % van het totaalbedrag van de vrijstelling van de lonen voor houders van een doctoraatsdiploma, een diploma burgerlijk ingenieur of een master in een wetenschappelijke tak • 50 % van het totaalbedrag van de vrijstelling voor de kleine ondernemingen
Begunstigden: academische sector (universiteiten en hogescholen) en onderzoeksfondsen	Nieuwe begunstigden: erkende wetenschappelijke instellingen ⁶⁵ ; bedrijven die aan onderzoeksprojecten werken in uitvoering van partnerschappen met wetenschappelijke instellingen ⁶⁶ , YIC en privébedrijven die onderzoekers tewerkstellen ⁶⁷
Ploegen- en nachtwerk	
Vrijstellingspercentage: 1 % van de belastbare bezoldigingen, ploegen- en nachtpremies inbegrepen ⁶⁸	Vrijstellingspercentage: 22,8 % van de belastbare bezoldigingen ⁶⁹ + 2,2 % voor de ondernemingen die met een volcontinusysteem werken ⁷⁰ Vrijstellingspercentage voor de vastgoedsector: 18 % van de belastbare bezoldigingen ⁷¹⁻⁷²
Begunstigden: bedrijven waar nacht- en ploegenwerk wordt verricht en die een premie uitbetalen of toekennen	Bijkomende begunstigden: • uitzendkantoren⁷³ • ondernemingen die onder het paritair comité voor de binnenscheepvaart onder een regeling van de systeemvaart ressorteren⁷⁴ (voor ploegenarbeid)
Sportbeoefenaars	
Vrijstellingspercentage: 80 % van de ingehouden bedrijfsvoorheffing	Vrijstellingspercentage: 75 % van de ingehouden bedrijfsvoorheffing ⁷⁵

⁶⁵ Sinds 1 juli 2004.

⁶⁶ Sinds 1 oktober 2005.

⁶⁷ Sinds 1 juli 2006. Onderzoekers met een doctoraat (in toegepaste wetenschappen, exacte wetenschappen, geneeskunde, dierengeneeskunde of farmaceutische wetenschappen), met een diploma van burgerlijk ingenieur (en naargelang van de gelijkstelling, van bio-ingenieur), met een master in een wetenschappelijke tak (de limitatieve lijst hangt af van de gemeenschap waarin men het diploma heeft behaald) of sinds 2018, met een bachelordiploma in een specifieke richting (overgangsbachelor en beroepsgerichte bachelor).

⁶⁸ De belastbare bezoldigingen, met inbegrip van de ploegenpremies, zijn de belastbare bezoldigingen van de werknemers, met uitsluiting van het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de bezoldigingsachterstallen.

⁶⁹ Invoering van een antisbruikmaatregel: minimumduur voor de nacht- en ploegenarbeid om de vrijstelling te genieten. Deze clausule werd toegevoegd op vraag van de sociale partners naar aanleiding van het interprofessioneel akkoord 2008-2009.

⁷⁰ Naar aanleiding van de programmawet van 26 december 2013.

⁷¹ Werken beoogd in artikel 20, § 2, van koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde. Voor die sector wordt de notie van ploegenarbeid aangepast omdat "door de huidige definitie van opeenvolgende ploegen vandaag vooral industriële processen zijn geviserd" (memorie van toelichting van de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie).

⁷² In het verleden bedroeg dit percentage 3 %, vanaf 1 januari 2019 was dit 6 % en sinds 1 januari 2020 bedraagt het percentage 18 %.

⁷³ Wet van 3 juli 2005 en wet van 28 maart 2022: onder bepaalde voorwaarden.

⁷⁴ Wet van 23 maart 2019.

⁷⁵ Programmawet van 27 december 2021.

Looncorrectie	
Vrijstellingspercentage: 0,25 % van de bezoldigingen vóór de inhouding van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen voor de privésector	Vrijstellingspercentage: • voor de sector van de sociale Maribel: 1 % (of 1,12%⁷⁶) van de bezoldigingen vóór de inhouding van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen⁷⁷ • voor Proximus en bpost: 1 % van de bezoldigingen vóór de inhouding van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen⁷⁸ • voor de werkgevers KMO⁷⁹: 0,12 % van de bezoldigingen vóór de inhouding van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen
Jonge werknemers	
De vrijstelling stemt overeen met de nettotoeslagen die de werkgever aan jongeren tussen 18 en minder dan 21 jaar oud heeft betaald in het kader van een startbaanovereenkomst om de vermindering van hun brutobezoldiging te compenseren	De vrijstelling stemt overeen met de compenserende toeslagen die de werkgever aan jongeren tussen 18 en minder dan 21 jaar oud heeft betaald in het kader van een startbaanovereenkomst om de vermindering van hun brutobezoldiging te compenseren
Opleiding van de werknemers	
Vrijstellingspercentage: 11,75 % van alle bezoldigingen van alle werknemers Begunstigden: werkgevers onderworpen aan de wet van 5 december 1968	Bijkomende begunstigden: Proximus, bpost en HR Rail
Niet gewijzigde vrijstellingen	
Zeevisserij	
Ingehouden voorheffing < fictieve voorheffing ⁸⁰ : fictieve voorheffing doorgestort aan de Schatkist Ingehouden voorheffing > fictieve voorheffing: fictieve voorheffing doorgestort aan de Schatkist en verschil tussen de twee bedragen doorgestort aan het Zeevisserfonds ⁸¹ .	
Steunzones	
Vrijstellingspercentage: 25 % van de ingehouden bedrijfsvoorheffing	
Natuurrramp	
Vrijstellingspercentage: 30 % van de ingehouden bedrijfsvoorheffing	

⁷⁶ Werkgevers die ofwel beantwoorden aan de criteria van artikel 1:24, § 1 tot § 6, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, of die natuurlijke personen zijn die mutatis mutandis beantwoorden aan de criteria.

⁷⁷ Sinds de wet van 18 december 2016 kunnen bepaalde sociale werkplaatsen en ondernemingen voor aangepast werk eveneens de vrijstelling van het storten van bedrijfsvoorheffing genieten.

⁷⁸ Sinds de wet van 18 december 2016 kunnen bepaalde sociale werkplaatsen en ondernemingen voor aangepast werk eveneens de vrijstelling van het storten van bedrijfsvoorheffing genieten.

⁷⁹ Werkgevers die ofwel beantwoorden aan de criteria van artikel 15, § 1 tot § 6, van het Wetboek van Vennootschappen, of die natuurlijke personen zijn die mutatis mutandis beantwoorden aan de criteria van dat artikel 15, § 1 tot § 6.

⁸⁰ De fictieve voorheffing wordt berekend op de forfaitaire dagbezoldigingen van de zeevarenden (die wettelijk worden vastgelegd). Die forfaitaire bezoldiging is ingevoerd om komaf te maken met de onzekerheid in verband met het bedrag van de aan de schatkist te storten bedrijfsvoorheffing. In het verleden werd de bedrijfsvoorheffing berekend op basis van bezoldigingen die varieerden naargelang de hoeveelheid gevangen vis; ze kon dus niet nauwkeurig worden berekend. Dat systeem garandeert bovendien de gelijke behandeling tussen werkgevers uit de sector. De werkelijk aan de Schatkist verschuldigde bedrijfsvoorheffing wordt *a posteriori* berekend.

⁸¹ De aan dat fonds toegekende middelen moeten onder meer dienen om de Belgische zeevisserij te herstellen.

Startende ondernemingen

Vrijstellingspercentage

- voor de kleine ondernemingen⁸²: 10 % van de ingehouden bedrijfsvoorheffing
- voor micro-ondernemingen⁸³: 20 % van de ingehouden bedrijfsvoorheffing

Voor de koopvaardij, baggervvaart en sleepvaart

Totale vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

COVID-19

Tijdelijke vrijstelling wegens COVID-19 van kracht van juni tot augustus 2020

Vrijstellingspercentage: 50 % van het verschil tussen de totale kosten van de bedrijfsvoorheffing verschuldigd voor juni, juli en augustus 2020 op de bezoldigingen en de totale kosten van de bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de bezoldigingen voor mei 2020

Bron: Rekenhof

⁸² De werkgever wordt beschouwd als een kleine vennootschap in de zin van artikel 15, § 1 tot § 6, van het Wetboek van Vennootschappen of is een natuurlijke persoon die mutatis mutandis voldoet aan de criteria van dat artikel 15, § 1 tot § 6.

⁸³ De werkgever is een microvennootschap in de zin van artikel 15/1 van het Wetboek van Vennootschappen of een natuurlijke persoon die naar analogie beantwoordt aan de criteria van artikel 15/1.

Bijlage 2

Doelstellingen van de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Vrijstelling	Doelstelling(en)
Overuren	• De arbeidskosten verminderen om het economisch weefsel te versterken • Zwartwerk bestrijden • In het specifieke geval van de uitbreiding van de regeling tot de sector van de wegen- en spoorwegenwerken: de duur van de werven beperken en de inspanningen aanmoedigen van werknemers die aanvaarden om te werken volgens atypische werktijden/schema's
Koopvaardij, baggervaart en sleepvaart	De concurrentiekracht van de koopvaardij en de baggervvaart binnen de Europese Unie vrijwaren
Onderzoek en ontwikkeling	• Wetenschappelijk onderzoek in België ondersteunen en het aantal betrekkingen voor wetenschappelijke onderzoekers doen toenemen • De doelstelling van de Europese Unie halen die vooropstelt dat alle uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling 3 % van het bruto binnenlands product moeten benaderen in 2010
Zeevisserij	Zowel op fiscaal als op sociaal vlak een stevige basis creëren om de overlevingskansen van de zeevisserijsector te bevorderen
Ploegen- en nachtarbeid	• De concurrentiekracht van Belgische ondernemingen ten opzichte van commerciële partners duurzaam versterken en de positie van sommige doelgroepen op de arbeidsmarkt duurzaam verstevigen • De bijkomende kosten voor ploegenarbeid compenseren • In het specifieke geval van de uitbreiding van de regeling tot de bouwsector, sociale fraude en sociale dumping bestrijden door de arbeidskosten te verminderen • In het specifieke geval van de uitbreiding van de regeling tot de ploegenarbeid binnen ondernemingen die onder het paritair comité voor de binnenscheepvaart onder een regime van de systeemvaart ressorteren: de maatregel uitbreiden naar een situatie die net zo beperkend is als ploegenarbeid, waarbij de werkplek, met name het binnenvaartschip, de werknemers tijdens de systeemvaart verplaatst en die de werknemer verhindert om een normale work-life balance aan te houden
Sportbeoefenaars	Sportbeoefenaars die in België wonen minder belasten
Looncorrectie	De concurrentiekracht van Belgische ondernemingen versterken
Steunzones	Grootschalige sluitingen of herstructureringen van bedrijven met een aanzienlijke economische impact op het geografische gebied waarin ze plaatsvinden, tegengaan
Natuurramp	• Solidariteitsmechanisme in geval van natuurramp • De economische teloorgang beperken in een streek die door een natuurramp wordt getroffen • De werkgevers die slachtoffer worden van een natuurramp zo gericht mogelijk ondersteunen en de veerkracht van het getroffen gebied zo sterk mogelijk behouden door de getroffen werkgevers een aanzienlijke verlaging van de loonkosten toe te kennen, zodat zij het aantal arbeidsplaatsen kunnen houden
Startende ondernemingen	Startende ondernemingen bijstaan die vaak financieringsmoeilijkheden ondervinden

Vrijstelling	Doelstelling(en)
Jonge werknemers	Jongerenwerkloosheid bestrijden door iets te doen aan het eventuele verschil tussen het brutosalaris dat de werkgever moet betalen en de verwachte productiviteit van deze lager geschoolde jongeren zonder beroepservaring, zonder het nettoloon voor de jongeren te doen dalen
Opleiding van de werknemers	• Alle werkgevers van de privésector ertoe aanzetten beter te doen dan wat reglementair bepaald is inzake opleiding van de werknemers: meer werknemers opleiden door de opleidingskosten te verminderen. • Opleidingen geven voor de categorieën van werknemers met de laagste inkomens die over het algemeen het laagst geschoold zijn.
COVID-19	• De werkgelegenheid in de door de COVID-19-crisis getroffen sectoren extra ondersteunen door de loonkosten te verlichten voor werkgevers die gebruik hebben gemaakt van het systeem van tijdelijke werkloosheid De tewerkstelling extra ondersteunen in de sectoren die zwaar zijn getroffen door de COVID-19-crisis, door de loonkosten te milderen voor de werkgevers die van het systeem van tijdelijke werkloosheid gebruik hebben gemaakt • Die werkgevers meer financiële armslag geven

Bron: Rekenhof

Bijlage 3

Aanmeldingen bij de Europese Commissie van de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Stand van zaken van de aanmeldingen	Commentaar van de FOD Financiën en eventueel advies van de Europese Commissie
Overuren	
Geen aanmelding in 2005	Algemene maatregel voor alle sectoren
Bij de uitbreiding van de maatregel voor de sectoren horeca en bouw: aanmelding uitgevoerd (in 2014), en vervolgens ingetrokken (in 2015)	Aanmelding ingetrokken na informele contacten met de Europese Commissie om een negatief antwoord van die Commissie te vermijden. Geen reactie van de Europese Commissie. De FOD Financiën stelt in zijn werkzaamheden en in zijn nota aan de minister van Financiën voor de vrijstelling in overeenstemming te brengen met de <i>de minimis</i> -regelgeving.
Bij de uitbreiding van de maatregel naar de sector van de wegen- en spoorwegenwerken (in december 2021) werd bepaald dat de vrijstelling in werking zou treden na goedkeuring van de aanmelding door de Europese Commissie.	De wetgever koos ervoor te wachten op de goedkeuring van de aanmelding.
Koopvaardij, baggervvaart en sleepvaart	
Aanmelding in 2000 en in 2015 (om een verlenging van de maatregel van 2016 tot 2025 te vragen)	De Europese Commissie achtte de maatregel in overeenstemming met de verdragen. De maatregel moet opnieuw worden ingeschreven vóór 30 juni 2025 om een nieuwe verlenging te vragen. De FOD Financiën stelt in zijn werkzaamheden en zijn nota aan de minister van Financiën voor het toepassingsgebied af te stemmen op het beleid van de Europese Commissie inzake staatssteun op het vlak van maritiem transport (mededeling C2004-43).
Onderzoek en ontwikkeling	
Aanmeldingen in 2005 en 2006 naar aanleiding van de uitbreiding van de maatregel	De Europese Commissie achtte de maatregel in overeenstemming met de verdragen, met uitzondering van wat de YIC betreft. In 2013 start de Europese Commissie een inbreukprocedure op in verband met de YIC. In 2015 oordeelt de Commissie na een onderzoek dat de vrijstelling voor de YIC verenigbaar is met de interne markt tot 30 juni 2014. Sinds 1 juli 2014 moet België bepaalde aspecten wijzigen om ervoor te zorgen dat de wetgeving verenigbaar is met de steuncategorieën die verenigbaar zijn met de interne markt. De Europese Commissie had voorgesteld die regeling aan te passen aan de AGVV. De FOD Financiën stelt in een voorontwerp van wet houdende hervorming van de vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling en startende ondernemingen voor de categorie van de YIC onder te brengen in de rubriek van startende ondernemingen en de vrijstelling af te stemmen op de AGVV.
Zeevisserij	
Aanmelding van de maatregel in 2003	De Europese Commissie achtte de maatregel in overeenstemming met de verdragen.

Ploegen- en nachtarbeid	
Aanmelding van de maatregel in 2003	De Europese Commissie achtte de maatregel in overeenstemming met de verdragen.
Aanmelding in 2014 en vervolgens intrekking van de aanmelding bij de uitbreiding van de maatregel tot de volcontinu-arbeid	België toonde op vraag van de Commissie aan dat de vrijstelling vergelijkbaar is met de vrijstelling in verband met ploegen- en nachtarbeid.
Aanmelding in 2016 van een uitbreiding van de maatregel voor technologische producten	Intrekking van de maatregel bij gebrek aan een positief antwoord van de Europese Commissie
In 2018 geen aanmelding bij de uitbreiding van de maatregel naar de vastgoedsector	De FOD Financiën was in 2019 van oordeel dat de maatregel geen specifieke sector beoogde aangezien hij betrekking had op alle vormen van ploegenarbeid die werden georganiseerd om handenarbeid uit te voeren. In maart 2021 is hij in zijn werkzaamheden en zijn nota aan de minister van Financiën van oordeel dat er geen factor lijkt te zijn om die te koppelen aan het beleid van de Europese Commissie en dat men de maatregel dus moet laten vallen of moet afstemmen op de <i>de minimis</i> -regelgeving.
Bij de uitbreiding van de maatregel tot de ondernemingen die vallen onder het paritair comité van de binnenvaart voor de werken onder de regeling van de systeemvaart: geen aanmelding	De FOD Financiën is van oordeel dat de maatregel in overeenstemming is met de <i>de minimis</i> -regelgeving.
Bij wijzigingen om de definities in de vrijstelling te verduidelijken (2022): geen aanmelding	De FOD Financiën preciseert dat er bij de uitgevoerde wijzigingen op werd gelet geen enkele reden te schep- pen waardoor die maatregel, die aanvankelijk niet-selectief was en door de Europese Commissie werd aanvaard, over de grens van de selectiviteit zou worden getild.
Sportbeoefenaars	
Geen aanmelding	De FOD Financiën stelde in zijn werkzaamheden en zijn nota aan de minister van Financiën voor eenzelfde methode te gebruiken als voor de visserijsector en een fonds voor de sportbeoefenaars op te richten. In het voorontwerp van programmawet van 27 december 2021 werd een poging tot hervorming gedaan, maar die werd bij een tweede lezing herzien. Die werkzaamheden werden hervat in het kader van het wetsvoorstel van 18 oktober 2022 ⁸⁴ .
Looncorrectie	
Geen aanmelding	Aanvankelijk betrof de maatregel alle belastingschuldigen en was er dus geen aanmelding nodig (algemene maatregel). In 2015 werd die vrijstelling nog slechts aan bepaalde belastingschuldigen toegekend. De FOD was van oordeel dat een aanmelding niet nodig was omdat de belastingschuldigen die voortaan van de vrijstelling uitgesloten zijn, een gelijkwaardige steun krijgen in de vorm van een vermindering van sociale bijdragen. De FOD is momenteel van oordeel dat de maatregel algemeen is en dat een aanmelding dus niet nodig is.

⁸⁴ Parl. St. Kamer, 18 oktober 2022, [DOC 55-2941/001](#), Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de geleidelijke invoering van een maximumplafond voor de vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor sportclubs, Toelichting, www.dekamer.be.

Steunzones	
Geen aanmelding van de algemene maatregel	De maatregel valt binnen het toepassingsgebied van de steuncategorieën die verenigbaar zijn met de interne markt, zijnde de categorieën om bepaalde zones te ondersteunen. De FOD Financiën is van oordeel dat de maatregel verenigbaar is met de AGVV.
Aanmelding van een overgangsbepaling van de wet	Na besprekingen met de Europese Commissie besliste de FOD Financiën de voorziene overgangsmatregelen in te trekken.
Natuurramp	
Geen aanmelding	De FOD Financiën is van oordeel dat de maatregel in overeenstemming is met de AGVV, met de vrijstellingsregeling voor de landbouw en met de vrijstellingsregeling voor de visserij.
Startende ondernemingen	
Geen aanmelding	De FOD Financiën is van oordeel dat de maatregel niet in overeenstemming is met de AGVV. Hij stelt in zijn nota aan de minister van Financiën voor die vrijstelling in overeenstemming te brengen met artikel 22 van de AGVV.
Jonge werknemers	
Geen aanmelding	De FOD Financiën is van oordeel dat het om een algemene maatregel gaat die niet bedoeld is om ondernemingen te ondersteunen, maar om het nettoloon van jonge werknemers te ondersteunen.
Opleiding van werknemers	
Geen aanmelding	De FOD Financiën is van oordeel dat het om een algemene maatregel gaat.
COVID-19	
Geen aanmelding	

Bron: Rekenhof

Bijlage 4

Voorwaarden voor de toekenning van de vrijstellingen van bedrijfsvoorheffing

Vrijstelling	Toekenningsvoorwaarden
Overuren	• Algemene vrijstelling: maximum 130 overuren/jaar/ werknemer⁸⁵ • Voor werken in onroerende staat, maximum 220 uren/jaar/werknemer indien elektronische aanwezigheidsregistratie op de werf • Voor werken aan wegen en spoorwegen⁸⁶: maximum 280 uren/jaar in geval van elektronische aanwezigheidsregistratie • Voor de horeca⁸⁷: maximum 360 uren/jaar/werknemer • Uitsluiting van de werkgevers van de sociale Maribel
Koopvaardij, baggervaart, sleepvaart	• De bezoldigingen moeten worden betaald aan communautaire zeevarenden⁸⁸: • die werken op schepen die zijn ingeschreven in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EEE); • waarvoor een zeebrief wordt voorgelegd • Voor de baggervaart en de sleepvaart: • gaat het om de bezoldigingen van zeevarenden die verbonden zijn aan het gedeelte maritiem transport van de activiteiten; • de zeewaardige boten of schepen met eigen voortstuwing moeten ingericht zijn voor het vervoer van lading over zee of voor het verlenen van bijstand op zee; • minstens 50 % van de activiteiten moet bestaan uit operationele activiteiten op zee⁸⁹. • Bij de sleepvaart wordt een proportioneel deel van de wachttijd in aanmerking genomen als maritiem transport. • De uitzendsector wordt uitgesloten.

⁸⁵ Dat maximum werd opgetrokken tot 180 overuren/jaar/werknemer tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020 alsook in 2021 (2023) op voorwaarde dat de uren werden gepresteerd in 2021 (2023).

⁸⁶ Waarvoor de autoriteiten verplichten te werken in weekends, op feestdagen of 's nachts.

⁸⁷ Als de gebruiker behoort tot het paritair comité van de horeca.

⁸⁸ Burgers van de Europese Economische Ruimte die werken aan boord van schepen die zorgen voor het regelmatig vervoer van passagiers tussen havens van de Gemeenschap en alle andere zeevarenden die zijn onderworpen aan de belasting en/of socialezekerheidsbijdragen in een lidstaat.

⁸⁹ Wordt enkel in aanmerking genomen als maritiem transport: het varen op zee tussen de haven en de baggerplaats, het varen op zee tussen de baggerplaats en de stortplaats, het varen op zee tussen de stortplaats en de haven, het varen op zee naar en tussen baggerplaatsen, het lossen op zee van het schip en het op verzoek van publieke autoriteiten bijstand verlenen op zee.

Vrijstelling	Toekenningsvoorwaarden
Onderzoek en ontwikkeling	• De werknemer moet in de volgende hoedanigheid verkeren⁹⁰: • voor universiteiten en hogescholen: assistent-onderzoeker; • voor het Federale Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FFWO), het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) en het <i>Fonds de la recherche scientifique</i> (FNRS): postdoctoraal onderzoeker; • voor de erkende wetenschappelijke instellingen: assistent-onderzoeker of postdoctoraal onderzoeker; • voor ondernemingen die via een partnerschapsovereenkomst met een in de Europese Economische Ruimte gevestigde universiteit of hogeschool of een erkende wetenschappelijke instelling verbonden zijn: onderzoeker; • voor de andere ondernemingen die projecten of programma's voor onderzoek en ontwikkeling uitvoeren (hierna "andere ondernemingen"): onderzoekers met een diploma dat in de wet is gespecificeerd⁹¹; • voor de <i>Young Innovative Companies</i> (YIC): wetenschappelijk personeel, te weten onderzoekers, onderzoekstechnici en beheerders van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, behalve administratief en commercieel personeel. • De onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of –programma's moeten fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling tot doel hebben. • Voor de creatie van commercieel exploitierbare prototypes en proefprojecten: de projecten of programma's vallen onder experimentele ontwikkeling wanneer het eindproduct commercieel is en niet enkel kan worden gebruikt voor demonstratie- en valideringsdoeleinden omdat het te duur is om te produceren. • Experimentele ontwikkeling omvat niet de routinewijzigingen of periodieke aanpassingen aangebracht aan producten, productielijnen, fabricageprocedés, bestaande diensten en andere lopende verrichtingen. • Die projecten of programma's moeten bij Belspo zijn ingeschreven met: • de identificatie van de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing; • de beschrijving van het project of het programma die aantoonst dat deze fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling tot doel hebben; • de verwachte begindatum en de beoogde einddatum van het project of programma. • De vrijstelling kan pas worden toegepast vanaf die inschrijving. • De YIC moeten daarenboven aan de volgende voorwaarden beantwoorden: • een kleine vennootschap zijn⁹²; • minder dan 10 jaar zijn opgericht vóór het jaar waarin de vrijstelling wordt toegekend; • niet zijn opgericht in het kader van een concentratie, een herstructurering, een uitbreiding van een voordien bestaande activiteit of een overname van dergelijke activiteiten; • uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling hebben gedaan die minstens 15 % van het totaalbedrag van de kosten van de vorige belastbare periode vertegenwoordigen.

⁹⁰ De hoedanigheid van de werknemer wordt beoordeeld volgens de hoedanigheid van de werkgever die de bedrijfsvoorheffing moet betalen.

⁹¹ Onderzoekers met een diploma van doctor (in toegepaste wetenschappen, in exacte wetenschappen, in dierengeneeskunde of in farmaceutische wetenschappen), een diploma van burgerlijk ingenieur, van master in een wetenschappelijke tak (de limitatieve lijst hangt af van de gemeenschap waarin het diploma werd behaald) of van bachelor in een specifieke richting (schakel- en professionele bachelor waarvan de limitatieve lijst afhangt van de gemeenschap waarin het diploma werd behaald).

⁹² In de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Vrijstelling	Toekenningsvoorwaarden
Zeevisserij	• De werkgevers moeten behoren tot de zeevisserijsector • De bezoldigingen moeten worden betaald aan werknemers • die zijn tewerkgesteld aan boord van een schip dat in een lidstaat van de Europese Unie is geregistreerd; • en dat beschikt over een zeebrief.
Ploegen- en nachtarbeid	• Voor ploegenarbeid: het werk moet worden verricht in minstens twee ploegen van minstens twee werknemers die hetzelfde werk doen zowel qua inhoud als qua omvang en die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder onderbreking en zonder dat er een overlapping is van meer dan een vierde van hun dagtaak tussen de opeenvolgende ploegen en waarvoor alle werknemers een ploegenpremie ontvangen⁹³. • Voor ploegenarbeid van de ondernemingen die vallen onder het paritair comité van de binnenscheepvaart: de werknemers moeten evenveel rustdagen als werkdagen hebben en de periode aan boord bedraagt niet meer dan 30 opeenvolgende dagen. • Voor werken in onroerende staat: de ploegenarbeid moet worden verricht in één of meerdere ploegen die minstens twee personen omvatten die hetzelfde of complementair werk doen zowel qua inhoud als qua omvang en waarvoor de onderneming een bruto-uurloon, vóór inhouding van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen, van minstens 13,75 euro betaalt of toekent. • Voor nachtarbeid: de arbeid moet worden verricht tussen 20 uur en 6 uur, met uitzondering van de werknemers die enkel prestaties vervullen tussen 6 uur en middernacht en de werknemers die gewoonlijk beginnen te werken vanaf 5 uur en waarvoor alle werknemers een nachtpremie ontvangen⁹⁴. • Voor arbeid in een volcontinu arbeidssysteem: het werk moet worden verricht in minstens vier ploegen die minstens twee personen omvatten, die hetzelfde werk doen zowel qua inhoud als qua omvang, die zorgen voor een continue bezetting tijdens de hele week en het weekend, en die elkaar opvolgen zonder onderbreking tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat er een overlapping is van meer dan een vierde van hun dagtaak⁹⁵ tussen de opeenvolgende ploegen en waarvoor alle werknemers die ploegenarbeid verrichten in een systeem van volcontinu-arbeid een ploegenpremie ontvangen. • De werknemers moeten minstens één derde van hun tijd ploegen- of nachtarbeid verrichten tijdens de maand om te kunnen genieten van de vrijstelling in de maand waarvoor het voordeel wordt gevraagd.

⁹³ Onder ploegenpremie verstaat men de premie die wordt toegekend naar aanleiding van het verrichten van ploegen- of nachtarbeid en die de aan de werknemer toegekende bezoldiging voor een gepresteerd arbeidsuur in ploegen- of nachtarbeid met minstens 2 % verhoogt.

⁹⁴ Onder nachtpremie verstaat men de premie die wordt toegekend naar aanleiding van nachtarbeid en die de aan de werknemer toegekende bezoldiging voor een gepresteerd arbeidsuur 's nachts verhoogt met minstens 12 %.

⁹⁵ De ondernemingen moeten minstens 160 uren per week werken.

Vrijstelling	Toekenningsvoorwaarden
Sportbeoefenaars	• Een sportbeoefenaar zijn die in België woont of een sportbeoefenaar die niet-inwoner is en die in België gedurende meer dan 30 dagen op 12 maanden beroepsinkomsten ontvangt⁹⁶ • Voor sportbeoefenaars ouder dan 26 jaar: verplichting om 55 % van de vrijgestelde bedragen te investeren in de opleiding van jonge sportbeoefenaars⁹⁷ • De bezoldiging van de jonge sportbeoefenaars mag maximaal het achttvoud bedragen van het bedrag bedoeld in artikel 2, § 1, van de wet van 24 februari 1978⁹⁸ • De sportbeoefenaars aan wie die bezoldigingen zijn betaald of toegekend, moeten tijdens de periode waarop de vrijstelling betrekking heeft, sportprestaties hebben geleverd voor de belastingschuldige.
Looncorrectie	• De werkgever moet een kleine vennootschap zijn, een werkgever van de sociale Maribel, Proximus of Bpost. • Voor werkgevers van de sociale Maribel⁹⁹: verplichting om drie vierde van de vrijstelling toe te wijzen aan de financiering van de sociale Maribel-fondsen.
Steunzones	• De werkgever moet een investering verrichten in een inrichting die bij het indienen van het formulier is gelegen in een steunzone en in een steungebied vermeld op een Belgische regionale steunkaart¹⁰⁰. • De investering moet nieuwe arbeidsplaatsen creëren in die inrichting. • De vrijstelling wordt definitief als de nieuw gecreëerde arbeidsplaats minimum 3 of 5 jaar blijft bestaan (naargelang het om een kmo dan wel een grote onderneming gaat). • De werkgever moet op geldige wijze een formulier bezorgen in verband met de toepassing van die steunmaatregelen. • Het bedrag van de vrijstelling is beperkt tot maximum 7,5 miljoen euro per investering¹⁰¹. • Cumulatie is verboden met vrijstellingen voor "overuren", "koopvaardij, baggervvaart en sleepvaart", "onderzoek en ontwikkeling", "zeeverij" en "sportbeoefenaars". • Uitsluiting van bepaalde sectoren: staalindustrie, aquacultuur, visserij

⁹⁶ Sportbeoefenaars die niet in België wonen en die aan een bedrijfsvoorheffing van 18 % zijn onderworpen, genieten deze maatregel niet.

⁹⁷ Het gaat om de bezoldiging van de personen die zijn belast met de opleiding, de omkadering of de ondersteuning van die jonge sportbeoefenaars en de bezoldiging van de jonge sportbeoefenaars (jonger dan 23 jaar).

⁹⁸ Wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, en de ermee verband houdende kosten bedoeld in art. 52, 3° WIB 92.

⁹⁹ Een werkgever die valt onder de paritaire comités en subcomités die zijn opgesomd in artikel 1, a) tot en met p), van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector.

¹⁰⁰ Europese Commissie, *Richt snoeren inzake regionale steunmaatregelen*, 2021/C153/03, www.eur-lex.europa.eu.

¹⁰¹ Er worden voorwaarden in verband met de aard van de investering vastgelegd die variëren volgens de grootte van de onderneming.

Vrijstelling	Toekenningsvoorwaarden
Natuurramp	• Een werkgever zijn die in een inrichting op het grondgebied van het gewest schade heeft geleden als gevolg van een natuurramp • De werkgever moet vooraf een formulier indienen (uiterlijk de 30^e maand volgend op de maand waarin de natuurramp plaatsvond). • De vrijstelling wordt toegekend nadat de FOD Financiën uiterlijk in de 36^e maand volgend op de maand waarin de natuurramp plaatsvond een attest van het gewest ontving. • Het totaalbedrag van de vrijstelling mag niet meer dan 25 % bedragen van het verschil tussen enerzijds de kosten die voortvloeien uit de schade als rechtstreeks gevolg van de natuurramp en anderzijds de steun en uitkeringen die aan de werkgever ter compensatie van die schade werden toegekend door het gewest, andere overheden of een verzekeraar. • Het voordeel kan niet worden toegekend als één van de volgende vrijstellingen op dezelfde bezoldiging wordt toegepast: koopvaardij, baggervvaart en sleepvaart, onderzoek en ontwikkeling, zeevisserij, ploegen- en nachtarbeid, sportbeoefenaars, steunzones, startende ondernemingen, jonge werknemers en opleiding van werknemers.
Startende ondernemingen	De werkgever moet een kleine onderneming of micro-onderneming zijn. • De werkgever moet zijn ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) sinds hooguit 48 maanden, vanaf de eerste dag van de maand die volgt op die inschrijving¹⁰². • Uitsluiting van werkgevers: • waarvoor een aangifte of vordering tot faillietverklaring is ingesteld of waarvan het beheer van het actief is ontnomen; • waarvoor een procedure van gerechtelijke reorganisatie is geopend; • als het gaat om een ontbonden vennootschap in staat van vereffening.
Jonge werknemers	• De werknemer moet een jonge werknemer zijn die een compenserende toeslag ontvangt. • De werknemer moet minstens 18 jaar zijn en jonger dan 21 jaar. • De werknemer moet werken in het kader van een startbaanovereenkomst bedoeld in de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid.
Opleiding van werknemers	• De werknemer moet minstens 6 maanden in dienst zijn bij de werkgever. • De werknemer moet één of meer opleidingen hebben gevolgd: • die beantwoorden aan de definities van artikel 9 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk; • die niet verplicht zijn door een wettelijke of reglementaire bepaling of door een CAO; • waarbij de totale kosten volledig door de werkgever worden gedragen; • die minstens 76 uur¹⁰³ duren tijdens een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen. • Uitsluitingen van opleidingen die volledig of deels worden gefinancierd door opleidingsverlof dat door de Staat wordt gefinancierd • De werknemer is geen sportbeoefenaar zoals bedoeld in artikel 275⁶, WIB 92.

¹⁰² Bij de voortzetting van een activiteit die voordien werd uitgeoefend, gaat de termijn van 48 maanden in op de eerste dag van de maand die volgt op de eerste inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

¹⁰³ Is van toepassing op de voltijdse werknemer. Deze minimumduur wordt verminderd in verhouding tot het arbeidsstelsel dat op de betrokken werknemer van toepassing is op de dag waarop de laatste van die opleidingen stopte.

Vrijstelling	Toekenningsvoorwaarden
COVID-19	• De werknemer moet tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen van het systeem van tijdelijke werkloosheid hebben genoten. • Het totaalbedrag van de vrijstelling mag niet meer bedragen dan 20 miljoen euro in de loop van de voorziene periode van drie maanden. • Uitsluiting van vennootschappen die: • tijdens de periode een inkoop van eigen aandelen, een toekenning of uitkering van dividenden, een kapitaalvermindering of elke andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen hebben verricht; • een rechtstreekse deelneming aanhouden in een vennootschap die gevestigd is in bepaalde landen¹⁰⁴; • betalingen hebben gedaan aan vennootschappen die gevestigd zijn in een van die landen, voor zover die betalingen in de loop van het belastbare tijdperk een totaalbedrag vormen van ten minste 100.000 euro, en niet werd aangetoond dat deze betalingen werden verricht in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige financiële of economische behoeften.

Bron: Rekenhof

¹⁰⁴ Die landen worden vermeld in een lijst beoogd in artikel 307, § 1/2, van het WIB 92 of in de lijst bedoeld in het artikel 179, KB/WIB 92.

Bijlage 5

Antwoord van de minister van Financiën

(Vertaling)

Vincent Van Peteghem
Vice-eersteminister en minister van Financiën,
belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
en de Nationale Loterij

Rekenhof
De heer Olivier CLAUSSE
Dienst 6.2: Fiscale ontvangsten
en thematische audit
Regentschapsstraat 2
1000 BRUSSEL

Brussel, 5 december 2023

Uw kenmerk Ons kenmerk
Uw brief van 25.10.2023 VP2022.02133/CAB/52616-1

Bijlage(n)

Betreft: Rekenhof – Opvolgingsaudit in verband met de vrijstellingen van storting van
bedrijfsvoorheffing – Ontwerpverslag

Geachte heer,

Ik stel vast dat u terecht rekening hebt gehouden met de opmerking van de administratie bij het ontwerpverslag en meer bepaald met de aangehaalde redenen in het kader van oorspronkelijke aanbeveling nr. 13: “De administraties Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Grote Ondernemingen zijn van oordeel dat de aanbevelingen uit het verslag van 2019 van het Rekenhof in uitvoering zijn (in plaats van *niet uitgevoerd*)” (meegedeeld via een nota van 5 oktober 2023 en per mail aan het Rekenhof bezorgd op 9 oktober 2023).

Voor het overige heb ik geen bijzondere commentaar.

Hoogachtend,

Vincent Van Peteghem

Bijlage 6

Antwoord van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid

(Vertaling)

Kabinet van de Staatssecretaris voor Relance
en Strategische Investerings, belast met Wetenschapsbeleid

Rekenhof
De heer Clausse
Regentschapsstraat 2
1000 Brussel

Brussel, 6 december 2023

Ons kenmerk: 2023/TD/MM/001

Betreft: ontwerpverslag over de opvolging van de vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing

Mijnheer Clausse,

Met dit schrijven neem ik akte van het opvolgingsverslag van de audit over de vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing en deel ik u een reeks opmerkingen mee naar aanleiding van contacten met mijn kabinet.

Met betrekking tot de rol van Belspo merken we op dat het Rekenhof doorheen het hele ontwerpverslag een reeks vaststellingen doet in verband met de behandeling door de bevoegde diensten van Belspo en van de FOD Financiën. Vermits Belspo niet heeft geantwoord op de vraag van het Rekenhof hebben wij, gelet op het belang van de materie en de centrale rol die Belspo daarin speelt, instructie gegeven om een reeks verduidelijkingen te verstrekken over hun interne werking en over de behandeling van de lopende dossiers.

Met betrekking tot hoofdstuk 3 over de uitbouw van het controlebeleid van de vrijstellingen, wensen we te vermelden dat de aanbevelingen om de wetgeving te verduidelijken ter sprake werden gebracht in het kader van de besprekingen over het ontwerp van fiscale hervorming. Dat hervormingsproject kon niet tot een goed einde worden gebracht.

In verband met hoofdstuk 5 over de vrijstelling voor O&O wensen we het volgende op te merken:

- In het verslag wordt gesproken over het arrest van het Hof van Cassatie met betrekking tot het begrip “voorafgaand” bij het indienen van projecten/programma’s voor O&O. De vermelde rechtspraak werd in de loop van de voorbije maanden herhaaldelijk ter sprake gebracht met het kabinet van de minister van Financiën en Belspo. We werken momenteel nauw samen met Belspo om wijzigingen in de regelgeving voor te stellen die de rechtszekerheid van het proces zullen verbeteren en de behandeling van de dossiers van vrijstellingen voor O&O zullen vergemakkelijken;

- Het Rekenhof vermeldt dat het attest van aanmelding dat Belspo verstrekt, door de FOD Financiën als een advies wordt beschouwd. We hebben onze administratie ondervraagd en zij verwijst naar haar dwingende adviesfunctie en voegt daaraan toe dat de FOD Financiën die attesten vraagt bij fiscale controles. Aangezien de wetgeving enerzijds bepaalt dat de O&O-trajecten bij Belspo moeten worden aangemeld maar ze anderzijds geen aanmeldingsmethode oplegt, verstrekt Belspo in de praktijk een attest als bewijs van die aanmelding. Zoals eerder aangehaald, maakt die praktijk deel uit van de aandachtspunten bij een mogelijke herziening van de regelgeving.

In verband met de aanbevelingen van hoofdstuk 6:

- aanbeveling 10 – de bespreking van de aanbeveling is stilgevallen tegelijkertijd met het ontwerp van fiscale hervorming in 2023;
- aanbeveling 19 – zoals aangehaald in onze opmerkingen over hoofdstuk 5 werken we aan de uitvoering van de aanbeveling.

Hoogachtend,

Thomas Dermine

Dit verslag is beschikbaar in het Nederlands
en in het Frans op rekenhof.be



WETTELIJK DEPOT

D/2023/1128/53

PREPRESS

Centrale drukkerij van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

COVERFOTO

Shutterstock

ADRES

Rekenhof
Regentschapsstraat 2
1000 Brussel

TEL.

+32 2 551 81 11

rekenhof.be